Diritto dell'Informatica T

Appunti integrativi alle slide del corso

Prof.ssa Claudia Cevenini

A.A. 2025/2026 — Alma Mater Studiorum, Università di Bologna

Indice generale

1 Concetti giuridici di base **3**
1.1 Indice . . . 3
1.2 1. Che cos'è il diritto . . . 4
1.3 2. Le fonti del diritto e la loro gerarchia . . . 5
1.4 3. La norma giuridica e la sua funzione precettiva . . . 11
1.5 4. Efficacia della legge nel tempo . . . 12
1.6 5. Interpretazione della legge . . . 13
1.7 6. Norma e sentenza a confronto . . . 14
1.8 7. I gradi di giudizio . . . 14
1.9 8. Soggetti del diritto . . . 14
1.10 9. Obbligazioni e contratto . . . 15
1.11 10. Responsabilità . . . 16
1.12 11. Efficacia della legge nello spazio e criteri di applicazione . . . 17
1.13 12. Ambiti del diritto e trasversalità del diritto dell'informatica . . . 17
1.14 Riepilogo: concetti da sapere assolutamente . . . 17
1.15 Abbreviazioni . . . 18

2 Diritto dell'Informatica — Ricerca e Analisi delle Fonti del Diritto **18**
2.1 1. La Ricerca del Diritto: Inquadramento Generale . . . 18
2.2 2. Oggetto della Ricerca Giuridica . . . 19
2.3 3. Possibili Difficoltà nella Ricerca . . . 19
2.4 4. La Normativa . . . 20
2.5 5. La Giurisprudenza . . . 21
2.6 6. La Dottrina . . . 22
2.7 7. Fonti Terziarie: le Autorità Garanti . . . 22
2.8 8. Metodologia della Ricerca Giuridica . . . 23
2.9 9. Indici di Qualità della Ricerca Elettronica . . . 24
2.10 10. Le Banche Dati Giuridiche . . . 25
2.11 11. Criteri e Operatori di Ricerca . . . 26
2.12 12. Testo Storico e Testo Consolidato . . . 27
2.13 13. Risorse per la Ricerca On-line . . . 27
2.14 14. Riepilogo d'Esame — Concetti Chiave . . . 30

3 Diritto d'autore, tutela giuridica del software e Proprietà industriale **31**
3.1 Indice . . . 31
3.2 1. Diritto d'autore e nuove tecnologie . . . 31
3.3 2. Il diritto d'autore nel codice civile . . . 32
3.4 3. La Legge 633/41 (LDA) . . . 33
3.5 4. Oggetto di tutela . . . 33
3.6 5. Sfera di applicazione della LDA . . . 35
3.7 6. Chi è il titolare del diritto d'autore? . . . 35
3.8 7. Quando sorge il diritto d'autore? . . . 36
3.9 8. Diritti morali . . . 36
3.10 9. Diritti patrimoniali . . . 37
3.11 10. Trasmissione dei diritti di utilizzazione economica . . . 39
3.12 11. Eccezioni e limitazioni . . . 40
3.13 12. Diritti connessi . . . 40
3.14 13. Tutela giuridica del software . . . 41
3.15 14. Misure tecnologiche di protezione e informazioni sul regime dei diritti . . . 43
3.16 15. Prestatori di servizi di condivisione di contenuti online . . . 44
3.17 16. Sanzioni . . . 45
3.18 Riepilogo: concetti da sapere assolutamente . . . 46
3.19 17. Proprietà industriale: quadro generale . . . 47
3.20 18. Il marchio . . . 49
3.21 19. Nomi a dominio . . . 51
3.22 20. Brevetti . . . 53
3.23 Aggiornamento del Riepilogo . . . 56

4 Tutela giuridica delle banche di dati e dei siti web **56**
4.1 Indice . . . 57
4.2 1. Inquadramento normativo . . . 57
4.3 2. Definizione di banca di dati . . . 57
4.4 3. Tutela autorale della banca di dati . . . 58
4.5 4. Tipi di banca di dati . . . 59
4.6 5. Oggetto della tutela autorale . . . 59
4.7 6. Titolare dei diritti sulla banca di dati . . . 59
4.8 7. Quando sorge il diritto sulla banca di dati . . . 60
4.9 8. Diritti esclusivi dell'autore della banca di dati . . . 60
4.10 9. Deroghe al diritto d'autore sulla banca di dati . . . 61
4.11 10. Uso da parte dell'utente legittimo . . . 61
4.12 11. Il diritto del costitutore (diritto *sui generis*) . . . 61
4.13 12. Durata del diritto del costitutore . . . 63
4.14 13. Principio di esaurimento comunitario . . . 63
4.15 14. Libere utilizzazioni e diritto del costitutore . . . 64
4.16 15. Contratti relativi alle banche di dati . . . 64
4.17 16. Il sito web e il diritto d'autore . . . 64
4.18 17. Aspetti legali del sito web oltre il diritto d'autore . . . 65
4.19 Riepilogo: concetti da sapere assolutamente . . . 65

5 Contratti a oggetto informatico **66**
5.1 Indice . . . 66

5.2 1. Il contratto: nozione e autonomia contrattuale . . . 67
5.3 2. Requisiti del contratto . . . 68
5.4 3. Conclusione del contratto . . . 68
5.5 4. Trattative e buona fede . . . 69
5.6 5. Condizioni generali di contratto . . . 69
5.7 6. Contratti con i consumatori e clausole vessatorie . . . 71
5.8 7. La licenza d'uso di software . . . 72
5.9 8. Tipologie particolari di licenza . . . 74
5.10 9. Licenze di software libero e open source . . . 75
5.11 10. Licenze Creative Commons . . . 75
5.12 11. Il contratto di sviluppo software . . . 77
5.13 12. Il contratto di appalto applicato allo sviluppo software . . . 77
5.14 13. Il contratto d'opera intellettuale . . . 78
5.15 14. Titolarità dei diritti sul software sviluppato su commissione . . . 80
5.16 15. Contratto di assistenza e manutenzione del software . . . 80
5.17 16. Nullità parziale . . . 81
5.18 Riepilogo: concetti da sapere assolutamente . . . 81

6 Diritto dell'informatica T - A.A. 2025/2026 82
6.1 Obiettivi del Corso . . . 83
6.2 Programma del Corso . . . 83
6.3 Organizzazione e Contatti . . . 83
6.4 Modalità d'Esame e Requisiti di Accesso . . . 84

1 Concetti giuridici di base

Dispensa integrativa alle slide del corso Diritto dell'Informatica T — a.a. 2025/2026 — Prof. Claudia Cevenini Università di Bologna

---

1.1 Indice

1. Che cos'è il diritto
2. Le fonti del diritto e la loro gerarchia
3. La norma giuridica e la sua funzione precettiva
4. Efficacia della legge nel tempo
5. Interpretazione della legge
6. Norma e sentenza a confronto
7. I gradi di giudizio
8. Soggetti del diritto
9. Obbligazioni e contratto
10. Responsabilità
11. Efficacia della legge nello spazio e criteri di applicazione
12. Ambiti del diritto e trasversalità del diritto dell'informatica

13. Riepilogo: concetti da sapere assolutamente
14. Abbreviazioni

1.2 1. Che cos'è il diritto

Il diritto è un **sistema di regole** il cui scopo è duplice: *disciplinare il vivere sociale* e *risolvere eventuali conflitti* tra interessi contrapposti. La parola chiave è *sistema*: le regole non sono isolate, ma formano un insieme organico e coerente in cui ciascuna norma si collega alle altre.

Quando sorge un conflitto tra interessi — ad esempio, l'interesse dello sviluppatore a ricevere un compenso per l'uso del proprio software contro l'interesse dell'utente a scaricarlo gratuitamente — il diritto interviene applicando regole **predeterminate** per stabilire quale interesse debba *prevalere* e quale debba *soccombere*.

> ☐ **Appunto: "Il diritto è un..."**
>
> Esatto: il diritto è un **sistema**. Non un semplice elenco di regole, ma un insieme organizzato in cui le norme sono tra loro coordinate e gerarchicamente ordinate. Questa natura sistematica è fondamentale perché garantisce coerenza interna: se una norma contraddice un'altra di rango superiore, il sistema dispone di meccanismi per eliminare la contraddizione (es. il giudizio di legittimità costituzionale).

1.2.1 1.1 Terminologia fondamentale

Per orientarsi nel linguaggio del diritto occorre padroneggiare tre concetti cardine:

La **norma giuridica** è l'unità elementare del sistema del diritto: un comando o precetto *generale* (si rivolge a tutti, non a un singolo destinatario) ed *astratto* (disciplina una categoria di casi, non un caso concreto), che impone o proibisce un certo comportamento, stabilendo diritti, obblighi, oneri e così via.

L'**istituto giuridico** è un insieme di norme coordinate tra loro per assolvere una *funzione unitaria*. Ad esempio, l'istituto della proprietà raccoglie tutte le norme che disciplinano i poteri del proprietario sulla cosa; l'istituto della responsabilità raccoglie le norme che regolano le conseguenze del danno ingiusto.

L'**ordinamento giuridico** è il complesso di tutte le norme che compongono il sistema di uno Stato (es. l'ordinamento giuridico italiano).

> ☐ **Domanda: "Quali altri sistemi considero?"**
>
> Nel contesto del corso, oltre all'ordinamento giuridico italiano, si prendono in considerazione:
>
> - L'**ordinamento dell'Unione europea**, che produce norme (regolamenti e direttive) direttamente o indirettamente vincolanti per gli Stati membri.

- Gli **ordinamenti stranieri** con cui l'ordinamento italiano può entrare in contatto (si pensi al diritto internazionale privato e alle convenzioni internazionali).
- Il sistema di **common law** anglosassone, citato dalla Prof.ssa Cevenini in contrapposizione al nostro sistema di *civil law*, soprattutto per quanto riguarda il diverso valore del precedente giudiziario.

Questi "altri sistemi" rilevano particolarmente nel Diritto dell'Informatica, dato che le questioni legate a Internet, software e dati personali hanno per natura un carattere transnazionale.

1.3 2. Le fonti del diritto e la loro gerarchia

Le **fonti del diritto** sono gli atti e i fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche. Esse sono ordinate secondo una **gerarchia** rigida, che la Prof.ssa Cevenini sottolinea come concetto cruciale:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Trattati dell'Unione europea, Regolamenti e Direttive UE      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. Costituzione e leggi costituzionali                           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. Leggi ordinarie dello Stato (e atti aventi forza di legge:    │
│    D.Lgs. e D.L.)                                                │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. Leggi regionali                                               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. Regolamenti                                                   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6. Usi (consuetudini)                                            │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                    ↓ vincolatività decrescente ↓
```

☐ **Attenzione**

Le fonti di grado superiore **vincolano** le fonti di grado inferiore. Una fonte di grado inferiore che contrasti con una di grado superiore è **illegittima**. Ad esempio: una legge ordinaria dello Stato non può contenere regole in contrasto con la Costituzione, né con direttive europee; una legge regionale non può contraddire un decreto legislativo.

1.3.1 2.1 Trattati dell'Unione europea

I Trattati dell'UE sono accordi **vincolanti** tra i paesi membri. Essi definiscono gli obiettivi dell'UE, le regole di funzionamento delle istituzioni europee, le procedure per l'adozione delle decisioni e le relazioni tra l'UE e i suoi paesi membri. Ogni azione adottata dall'UE si fonda sui Trattati. I

principali sono il Trattato sull'Unione europea (TUE), il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Sono consultabili su *EUR-Lex*.

1.3.2 2.2 Fonti comunitarie: Regolamenti e Direttive

Le due principali fonti di diritto derivato dell'UE sono:

I **Regolamenti** sono discipline *dettagliate*, **direttamente applicabili** negli Stati membri: appena entrano in vigore devono essere rispettati all'interno dei singoli Stati, senza necessità di una legge nazionale di recepimento.

Le **Direttive** dettano *obiettivi, principi e regole generali*. Gli Stati membri devono dare attuazione alle direttive disciplinando la materia nei dettagli con propria **legge interna**, entro il termine stabilito nella direttiva stessa. Come recita l'art. 249 TCE, 3° comma: la direttiva vincola lo Stato membro quanto al **risultato** da raggiungere, ma lascia agli organi nazionali la **competenza** in merito alla **forma** e ai **mezzi**.

Esiste però un'eccezione rilevante: se uno Stato membro non dà attuazione a una direttiva entro il termine prefissato *e* la direttiva contiene disposizioni sufficientemente precise, essa diventa **direttamente applicabile**.

> ☐ **Domanda: "Non ho capito l'esempio?" (slide 14)**
>
> La slide presenta due esempi per illustrare concretamente la differenza tra regolamento e direttiva:
>
> **Esempio di Regolamento:** il Regolamento (UE) 2016/679 (il celebre **GDPR** sulla protezione dei dati personali). Essendo un regolamento, è direttamente applicabile: dal 25 maggio 2018, data della sua piena entrata in vigore, ogni cittadino e ogni impresa in tutti gli Stati membri ha dovuto rispettarlo senza attendere una legge nazionale di recepimento.
>
> **Esempio di Direttiva:** la Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Essendo una direttiva, l'Italia ha dovuto emanare una propria legge interna per darle attuazione: il D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140. Fino a quel momento, la direttiva non era direttamente vincolante per i privati.
>
> In sintesi: il regolamento è "autosufficiente", la direttiva richiede un atto di trasposizione nazionale.

1.3.3 2.3 La Costituzione e le leggi costituzionali

La **Costituzione** è la legge fondamentale della Repubblica. È una Costituzione *rigida*: per modificarla occorre un procedimento speciale detto **revisione costituzionale** (art. 138 Cost.), più gravoso rispetto al normale procedimento legislativo.

La Costituzione si articola in: Principi fondamentali (artt. 1–12); Parte I – Diritti e doveri dei cittadini (Titoli I–IV: rapporti civili, etico-sociali, economici, politici); Parte II – Ordinamento della Repubblica.

Le **leggi costituzionali** sono leggi emanate in materie per cui la Costituzione prevede una *riserva di legge costituzionale*: alcune materie possono essere regolate **solo** con legge costituzionale (es. statuti delle Regioni a statuto speciale ex art. 116 Cost.; fusione o creazione di nuove Regioni ex art. 132 Cost.; giudizi di legittimità costituzionale ex art. 137 Cost.).

☐ **Domanda: "Quindi legge costituzionale ≠ Costituzione?"**

Sì, esattamente. Si tratta di due concetti distinti, sebbene strettamente collegati:

- La **Costituzione** è il documento fondamentale del 1948, composto dai suoi 139 articoli originari più le disposizioni transitorie e finali.
- Le **leggi costituzionali** sono leggi successive, approvate con il procedimento *aggravato* dell'art. 138 Cost. (doppia deliberazione di ciascuna Camera, con intervallo non inferiore a tre mesi, e maggioranza qualificata nella seconda votazione). Esse possono *modificare* la Costituzione (leggi di revisione costituzionale) oppure *integrare* la disciplina di materie per le quali la Costituzione stessa richiede tale forma (riserva di legge costituzionale).

In pratica: la Costituzione è la "madre"; le leggi costituzionali sono atti normativi che si collocano *allo stesso livello gerarchico* della Costituzione, ma sono atti distinti da essa. Una legge ordinaria *non* può modificare né la Costituzione né una legge costituzionale: se lo facesse, sarebbe **costituzionalmente illegittima** e la Corte costituzionale potrebbe dichiararla tale.

1.3.3.1 2.3.1 Legittimità costituzionale

Una legge in contrasto con la Costituzione o con una legge costituzionale si dice **costituzionalmente illegittima**. L'organo competente a pronunciarsi su tale illegittimità è la **Corte costituzionale**, che interviene quando, durante un processo, le parti sollevano *questione di legittimità costituzionale* di una norma di legge e la controversia non possa essere decisa indipendentemente dalla soluzione di tale questione (c.d. *rilevanza* della questione).

1.3.4 2.4 Leggi ordinarie

Le leggi ordinarie sono adottate mediante il procedimento legislativo delineato dagli artt. 70 e seguenti della Costituzione.

☐ **Domanda: "In cosa consiste?" (il procedimento legislativo)**

Il procedimento legislativo ordinario si articola in quattro fasi:

1. Iniziativa legislativa. Il diritto di proporre un progetto di legge spetta a: il Governo, ciascun membro del Parlamento (deputato o senatore), i Consigli regionali, il

CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) e gli elettori tramite iniziativa popolare (almeno 50.000 firme).

2. Approvazione. Il progetto deve essere approvato separatamente da *ciascun ramo* del Parlamento (Camera dei Deputati e Senato) con **identico** contenuto testuale. Se il secondo ramo apporta modifiche, il progetto torna al primo per una nuova votazione: questo meccanismo (detto *navette*) prosegue fino al raggiungimento dell'identità di testo.

3. Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica. Con questo atto il Capo dello Stato attesta che un testo è stato approvato come legge e ne dispone la pubblicazione e l'osservanza. Il Presidente può anche rinviare la legge alle Camere con messaggio motivato, chiedendo una nuova deliberazione; se le Camere la approvano nuovamente, la promulgazione è atto dovuto.

4. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore.

1.3.4.1 2.4.1 Schema del procedimento legislativo ("Il cammino di una legge")

```
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                                                               ╕
│  INIZIATIVA LEGISLATIVA                                       │
│  (Governo, deputati/senatori, popolo 50.000 firme,            │
│   Consigli regionali, CNEL)                                   │
╘═══════════════════════╤═══════════════════════════════════════╛
                        ▼
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  PRIMA CAMERA: assegnazione a Commissione parlamentare        │
│  → esame ed eventuale modifica in Commissione                 │
│  → trasmissione all'Assemblea → votazione                     │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
                        ▼
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  SECONDA CAMERA: assegnazione a Commissione parlamentare      │
│  → esame in Commissione → esame dell'Assemblea                │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
                        ▼
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  TESTO IDENTICO?                                              │
│  → Sì: prosegue alla promulgazione                            │
│  → No (modificato): TORNA alla prima Camera (navette)    ←┐   │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
                        ▼
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  PROMULGAZIONE del Presidente della Repubblica                │
```

```
│  (può rinviare alle Camere con messaggio motivato;                │
│   se riapprovata, la promulgazione è atto dovuto)                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                          ▼

╔══════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║  PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE → ENTRATA IN VIGORE        ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════╝
```

1.3.5 2.5 Atti aventi forza di legge: Decreti Legge e Decreti Legislativi

Gli **atti aventi forza di legge** si collocano allo stesso livello gerarchico delle leggi ordinarie, ma presentano differenze procedurali importanti. Sono di due tipi: i **Decreti Legge** (D.L.) e i **Decreti Legislativi** (D.Lgs.).

1.3.5.1 2.5.1 Il Decreto Legge (D.L.)

Il Decreto Legge è emanato dal **Governo** "in casi straordinari di *necessità* e di *urgenza*" (art. 77 Cost.). Viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra **subito in vigore**. Tuttavia, è necessaria una successiva **legge di conversione** da parte del Parlamento (che può anche introdurre modifiche). Se entro **60 giorni** il Parlamento non converte il D.L. in legge, questo perde efficacia **con effetto retroattivo**.

> ☐ **Domanda: "Effetto retroattivo?"**
>
> L'**effetto retroattivo** della decadenza del decreto legge non convertito significa che il decreto viene considerato come se *non fosse mai esistito*. Le conseguenze sono radicali: tutti gli effetti giuridici che il decreto aveva prodotto nei 60 giorni della sua vigenza provvisoria vengono meno *ex tunc*, cioè "fin dall'inizio".
>
> **Esempio concreto:** supponiamo che un D.L. introduca un nuovo obbligo fiscale e che un cittadino paghi la nuova tassa durante i 60 giorni di vigenza provvisoria. Se il Parlamento non converte il decreto, quell'obbligo fiscale viene considerato come mai esistito, e il cittadino ha diritto alla restituzione di quanto versato.
>
> La ratio è chiara: poiché il D.L. è un atto del Governo che "scavalca" il Parlamento (giustificato solo dall'urgenza), se il Parlamento non lo ratifica, l'ordinamento ripristina la situazione precedente come se l'intervento governativo non fosse mai avvenuto.

1.3.5.2 2.5.2 Il Decreto Legislativo (D.Lgs.)

> ☐ **Domanda: "A cosa servono e come funzionano?"**
>
> I Decreti Legislativi (o *leggi delegate*) sono atti normativi emanati dal **Governo** su **delega del Parlamento**. Il meccanismo funziona così:
>
> 1. Il Parlamento approva una **legge di delegazione** (legge delega), con la quale conferisce al Governo il potere di legiferare su una determinata materia. La leg-

ge delega deve fissare con precisione: i **principi** e i **criteri direttivi** da seguire, l'**oggetto** della delega e i **tempi** entro cui il Governo deve esercitarla.
2. Il Governo, sulla base e nei limiti di tale delega, emana il decreto legislativo.
3. Il D.Lgs. entra in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, alla data ivi specificata.

A cosa servono? Il meccanismo della delega legislativa è particolarmente utile per materie tecniche o complesse, in cui il Parlamento stabilisce le linee guida politiche e il Governo — con le sue strutture tecniche — elabora la disciplina di dettaglio. Nel corso della Prof.ssa Cevenini, si esamineranno ad esempio il D.Lgs. 196/03 (Codice privacy) e il D.Lgs. 70/03 (Commercio elettronico).

La differenza rispetto al D.L. è sostanziale: il D.Lgs. è un atto "programmato" (c'è prima la delega parlamentare), il D.L. è un atto "d'emergenza" (il Governo agisce per urgenza e poi chiede la ratifica).

1.3.6 2.6 Leggi regionali e potestà legislativa

La Costituzione (art. 117) ripartisce la potestà legislativa tra Stato e Regioni. Lo Stato ha **legislazione esclusiva** nelle materie espressamente elencate (es. politica estera, difesa, moneta, previdenza sociale). In alcune materie vige la **legislazione concorrente**: lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni legiferano nel dettaglio (es. sicurezza del lavoro, tutela della salute, energia). Nelle materie non espressamente riservate allo Stato, le Regioni hanno **potestà legislativa residuale**.

1.3.7 2.7 Regolamenti

I regolamenti sono emanati dal Governo o da altre autorità (Regioni, Province, Comuni, Banca d'Italia, CONSOB, ecc.). Possono essere **di esecuzione** (regolano nei particolari materie già disciplinate dalla legge) oppure **indipendenti** (regolano materie non disciplinate da alcuna legge). Un regolamento non può mai essere contrario a una legge; sulla legittimità dei regolamenti decide il giudice ordinario.

1.3.8 2.8 Riserva di legge

La **riserva di legge** è un principio costituzionale secondo cui determinate materie non possono essere regolate con fonti di grado inferiore alla legge. Essa può essere:

La **riserva assoluta** impone che la materia sia regolata *integralmente* dalla legge, senza possibilità di rinvio a regolamenti governativi. La **riserva relativa** richiede che la legge detti i *principi*, ma consente al Governo di intervenire con regolamenti per dettare la disciplina di dettaglio.

☐ **Domanda: "Cosa significa?!" (disciplina analitica)**

L'espressione "**disciplina analitica**" indica la regolamentazione *dettagliata e specifica* di una materia: le norme puntuali, operative, che traducono in prescrizioni concrete i principi generali fissati dalla legge.

Esempio: l'art. 42, c. 3 Cost. stabilisce che la proprietà privata può essere espropriata solo "nei casi previsti dalla legge" (riserva di legge). La legge fissa i principi e i presupposti dell'esproprio; un regolamento governativo può poi dettare la *disciplina analitica*, cioè le modalità procedurali, i termini, la modulistica — insomma, i "dettagli operativi" — purché nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

In termini informatici, si potrebbe fare un'analogia: la legge è come un'interfaccia (definisce *cosa* si deve fare), il regolamento è come l'implementazione (definisce *come* farlo nel dettaglio).

1.3.9 2.9 Usi o consuetudini

Gli usi (o consuetudini) sono la fonte del diritto a livello gerarchico più basso. Si tratta di una fonte **non scritta** e **non deliberata** da soggetti istituzionali: nascono dalla ripetizione *generale, uniforme e costante* di determinati comportamenti, accompagnata dalla libera convinzione di ottemperare a norme giuridicamente vincolanti (*opinio iuris ac necessitatis*).

Nelle materie regolate da leggi o regolamenti, gli usi hanno efficacia solo se espressamente **richiamati** da tali fonti (art. 8 preleggi). Nelle materie non regolate, gli usi hanno piena efficacia, ma cessano di operare se sopravviene una legge o un regolamento che disciplini la materia. Non sono mai ammessi usi *contra legem*.

Va distinta la **prassi** dall'uso: la prassi è il consueto modo di comportarsi degli operatori di un settore (es. prassi bancaria) o un atteggiamento conformistico (es. dare la mancia), ma *non* costituisce fonte del diritto.

1.4 3. La norma giuridica e la sua funzione precettiva

Come si è detto, la norma giuridica è un comando **generale** ed **astratto**. La Prof.ssa Cevenini sottolinea un aspetto spesso trascurato: anche quando le norme *appaiono* scritte in modo descrittivo, in realtà svolgono una **funzione precettiva**, cioè stabiliscono diritti e doveri.

L'esempio paradigmatico è l'art. 3 della Costituzione: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge [...]". Questa formulazione non *descrive* una realtà di fatto (non afferma che i cittadini *siano* effettivamente eguali), ma *prescrive* che l'eguaglianza **debba essere loro riconosciuta**: è un comando rivolto allo Stato e a tutti i soggetti dell'ordinamento.

☐ **Domanda: "Sembra che le leggi funzionino teoricamente?"**

L'osservazione è pertinente e tocca un punto centrale della teoria del diritto. Effettivamente le norme giuridiche operano sul piano del **dover essere** (*Sollen*), non su quello dell'**essere** (*Sein*). La norma non descrive la realtà, ma prescrive come la realtà *dovrebbe* essere.

Questo non significa che le leggi siano "solo teoriche" e prive di effetti concreti. L'ordinamento dispone di **meccanismi sanzionatori** per garantire l'effettività delle norme: chi viola una norma può subire conseguenze giuridiche (sanzioni penali, risarcimento del danno, nullità di un contratto, ecc.). Il diritto, insomma, "funziona" nella misura in cui l'ordinamento è in grado di far rispettare le proprie prescrizioni — e questo dipende dall'efficienza dell'apparato giudiziario, dalle forze dell'ordine, dalla cultura giuridica della società.

La tensione tra norma e realtà è un tema classico: nel diritto dell'informatica la si avverte con particolare evidenza, dato che la tecnologia evolve più rapidamente della capacità del legislatore di regolamentarla.

1.5 4. Efficacia della legge nel tempo

1.5.1 4.1 Entrata in vigore

Leggi e regolamenti diventano obbligatori con la **pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**. Se non è specificata una data diversa, l'entrata in vigore avviene il **15° giorno successivo** alla pubblicazione (*vacatio legis*); altrimenti, nella data indicata dalla legge stessa.

Il principio della **conoscibilità astratta** comporta che l'ignoranza della legge *non scusa*: una volta pubblicata, la legge si presume conoscibile da tutti. Tuttavia, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 364/1988, ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità l'ignoranza **inevitabile** della legge penale.

1.5.2 4.2 Irretroattività della legge penale

Il legislatore *può* emanare norme non penali con efficacia retroattiva. La legge **penale**, invece, **non ha mai effetto retroattivo**: nessuno può essere punito per un fatto che, al momento in cui è stato commesso, non era previsto come reato (principio di legalità penale, art. 25 Cost.).

1.5.3 4.3 Cessazione di efficacia (abrogazione)

Una legge (o singole norme di essa) cessa di avere efficacia per **abrogazione espressa** (una legge successiva lo dichiara esplicitamente; referendum popolare; sentenza di illegittimità costituzionale) oppure per **abrogazione tacita** (incompatibilità con una nuova disposizione, oppure una nuova legge regola l'intera materia).

1.6 5. Interpretazione della legge

Applicare la legge non è un procedimento meccanico: una volta individuata la norma applicabile, occorre **attribuirle un significato**, ossia *interpretarla*. L'interpretazione non può essere arbitraria ma deve seguire criteri precisi.

1.6.1 5.1 Criteri di interpretazione

L'**interpretazione letterale** si fonda sul significato proprio delle parole secondo la loro connessione nel testo.

L'**interpretazione teleologica** ricerca l'intenzione del legislatore (la *ratio legis*, ossia lo scopo perseguito dalla norma). Essa può essere **estensiva** (attribuisce alla norma un significato più ampio di quello letterale) o **restrittiva** (significato più ristretto di quello letterale).

1.6.2 5.2 Analogia

L'ordinamento giuridico dovrebbe in teoria essere completo, ma è possibile che vi siano **lacune**: la rapida evoluzione della tecnologia, ad esempio, fa sì che il legislatore non possa sempre prevedere tutto. In caso di lacuna si ricorre all'**analogia**: si applicano le disposizioni che regolano *casi simili* o *materie analoghe*.

> ☐ **Attenzione**
>
> L'applicazione analogica è **vietata** per le norme **penali** (principio di stretta legalità: *nullum crimen sine lege*) e per le norme **eccezionali** (quelle che fanno eccezione a regole generali).

Se non vi sono né norme specifiche né norme relative a casi analoghi, si ricorre ai **principi generali dell'ordinamento giuridico**: principi non scritti, ricavabili per induzione da un insieme di norme (es. libera circolazione della ricchezza, conservazione del contratto, protezione del contraente più debole).

1.6.3 5.3 Interpretazione giudiziale e dottrinale

L'**interpretazione giudiziale** è quella data dal giudice nel decidere una controversia. Tale interpretazione è **vincolante solo per la specifica controversia in esame**: nel sistema italiano di *civil law*, il giudice non è tenuto a conformarsi a precedenti interpretazioni di altri giudici (a differenza del sistema di *common law* anglosassone, dove vige il principio del **precedente giudiziario vincolante**). Tuttavia, se più giudici danno un'interpretazione uniforme, è plausibile che altri seguiranno la medesima linea.

L'**interpretazione dottrinale** è quella offerta dagli studiosi del diritto (giuristi) attraverso trattati, commentari, manuali e articoli scientifici. Non è formalmente vincolante, ma può orientare giudici e legislatore.

1.7 6. Norma e sentenza a confronto

La distinzione tra norma e sentenza è un punto chiave del corso:

	Norma giuridica	**Sentenza**
Natura	Comando **generale** e **astratto**	Comando **individuale** e **concreto**
Destinatari	Tutti i soggetti dell'ordinamento	Solo le **parti in causa**
Oggetto	Categoria di casi	Una **determinata controversia**
Fonte	Parlamento, Governo, UE, ecc.	Il **giudice**, che interpreta e applica le norme
Motivazione	Non richiesta	Obbligatoria (il giudice deve spiegare quali norme ha applicato e come le ha interpretate)

1.8 7. I gradi di giudizio

L'ordinamento italiano prevede un sistema articolato in tre gradi:

Il **primo grado** è quello in cui il giudice esamina la causa *nel merito* per la prima volta. Il giudice competente è individuato in base a tre criteri: *per materia* (tipo di controversia), *per territorio* (luogo dei fatti o del domicilio delle parti) e *per valore* (entità economica della controversia). Esempi: Giudice di Pace, Tribunale.

Il **secondo grado** (o *grado di appello*) consiste nel riesame della stessa causa da parte di un giudice superiore, la **Corte d'Appello**, che si pronuncia nuovamente nel merito.

Il **giudizio di legittimità**, affidato alla **Corte di Cassazione**, non affronta di nuovo la controversia nel merito, ma effettua un *controllo sulla legalità* dei precedenti gradi di giudizio: verifica che le norme di diritto siano state correttamente applicate e interpretate.

1.9 8. Soggetti del diritto

La **persona** è il soggetto di diritto, ossia il centro di imputazione di rapporti giuridici (titolare di diritti e di doveri). Si distingue tra **persona fisica** (il singolo individuo) e **persona giuridica** (un'organizzazione collettiva che compie atti giuridici tramite i propri organi, es. S.r.l., S.p.A.).

La **capacità giuridica** è l'attitudine a essere titolare di diritti e doveri; si acquista alla nascita e permane fino alla morte. La **capacità di agire** è l'attitudine a compiere atti giuridici con i quali acquistare diritti o assumere doveri; si acquista con la maggiore età. I minori operano per il tramite dei propri legali rappresentanti.

1.10 9. Obbligazioni e contratto

1.10.1 9.1 Obbligazioni

Le **obbligazioni** sono rapporti giuridici in cui un soggetto (il **creditore**, soggetto attivo) ha diritto a una **prestazione** personale da parte di un altro soggetto (il **debitore**, soggetto passivo). La prestazione può consistere in un dare, un fare o un non fare, e deve essere suscettibile di valutazione economica. La difesa è *relativa*: opera solo nei confronti del soggetto obbligato.

Le fonti delle obbligazioni sono il **contratto** (fonte volontaria) e il **fatto illecito** (fonte involontaria: ogni fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga al risarcimento, ex art. 2043 c.c.).

1.10.2 9.2 Il contratto: definizione

Il **contratto** è l'*accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale* (art. 1321 c.c.). È una fonte **volontaria** di obbligazioni: le parti si vincolano in virtù della propria *libertà* o *autonomia contrattuale*.

1.10.3 9.3 Requisiti del contratto

Il contratto presenta quattro requisiti essenziali:

L'**accordo delle parti**: il contratto è concluso quando il proponente riceve notizia dell'accettazione dell'altra parte.

La **causa**: è la funzione economico-sociale del contratto, ossia la ragione giustificatrice dell'operazione (es. nella vendita, la causa è lo scambio di una cosa con un prezzo).

L'**oggetto**: è il diritto che il contratto trasferisce, o la prestazione che una parte si obbliga a eseguire. Deve essere *possibile*, *lecito*, *determinato* o *determinabile*.

La **forma**: vige il principio generale della *libertà delle forme*; esistono tuttavia eccezioni in cui è richiesta una forma specifica (es. atto scritto per la compravendita di beni immobili).

1.10.4 9.4 Contratti tipici e atipici

I **contratti tipici** hanno una causa "tipica", ossia sono previsti e regolati espressamente dalla legge (es. vendita, locazione, appalto, mandato, deposito, mutuo — c.c. libro IV, titolo III).

I **contratti atipici** non sono previsti dal legislatore e non hanno una causa "tipica" codificata.

> ☐ **Domanda: "In che senso?" (contratti atipici e verifica della causa)**
>
> Quando la Prof.ssa Cevenini dice che per i contratti atipici "di volta in volta occorre accertare la ricorrenza o meno di una causa (funzione economico-sociale)", intende questo:

Nei contratti **tipici**, la causa è già stata "approvata" dal legislatore: ad esempio, per la vendita (art. 1470 c.c.), la legge stessa definisce la causa come lo scambio di cosa contro prezzo. Non c'è bisogno di verificarne la meritevolezza ogni volta.

Per i contratti **atipici** — quelli inventati dalla prassi commerciale e non espressamente previsti dal codice civile — il giudice deve verificare *caso per caso* se il contratto persegue una funzione economico-sociale riconoscibile e **meritevole di tutela** secondo l'ordinamento (art. 1322, c. 2, c.c.). Se manca una causa lecita, il contratto è nullo.

L'esempio più rilevante per il corso è il **contratto di licenza software**: non è un tipo contrattuale espressamente disciplinato dal codice civile, dunque la sua causa deve essere ricostruita di volta in volta. La funzione economico-sociale di una licenza software è tipicamente la concessione del diritto d'uso di un programma a fronte di un corrispettivo (o anche gratuitamente, nel caso delle licenze open source — ma anche in tal caso esiste una causa: la libera diffusione del software).

1.10.5 9.5 Nullità del contratto

Il contratto è **nullo** quando: è contrario a norme imperative; manca un requisito essenziale; la causa o i motivi sono illeciti; l'oggetto non ha i requisiti previsti; o nei casi stabiliti dalla legge. La nullità può essere fatta valere da **chiunque**, può essere rilevata **d'ufficio** dal giudice e **non si prescrive**.

1.10.6 9.6 Annullabilità del contratto

Il contratto è **annullabile** quando: una parte era incapace di contrattare; oppure il consenso è stato ottenuto per *errore*, con *violenza* o per *dolo*. L'annullamento può essere chiesto **solo** dalla parte nel cui interesse è previsto e si prescrive in **5 anni**.

1.11 10. Responsabilità

La responsabilità giuridica si declina in quattro forme principali:

La **responsabilità contrattuale** deriva dalla violazione di una o più clausole di un contratto (es. un ingegnere non consegna il software alla scadenza pattuita e deve pagare una penale).

La **responsabilità extracontrattuale** (o *aquiliana*) deriva da un **fatto illecito**: si causa un danno ingiusto con un comportamento doloso o colposo (es. si rompe un oggetto altrui per distrazione). Il fondamento normativo è l'art. 2043 c.c.

La **responsabilità indiretta** è la responsabilità per un danno causato da *un altro soggetto*: ne risponde chi era tenuto alla vigilanza o al controllo (es. il datore di lavoro per i danni cagionati dal dipendente nell'esercizio delle sue mansioni; il genitore per i fatti illeciti commessi dai figli minori).

La **responsabilità oggettiva** prescinde dal dolo e dalla colpa: si risponde di un fatto per il semplice **rapporto di causalità** tra attività e danno. Ci si libera solo provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (es. esercizio di attività pericolose, animali in custodia, rovina di edificio, circolazione di veicoli).

1.12 11. Efficacia della legge nello spazio e criteri di applicazione

Ogni Stato stabilisce le proprie norme (*statualità del diritto*), ma non è detto che sul territorio di uno Stato si applichi esclusivamente il diritto di quello Stato. I conflitti tra norme di Stati diversi sono risolti mediante le **norme di diritto internazionale privato** (che stabiliscono quando applicare il diritto italiano e quando quello di altri Stati) e le **convenzioni internazionali** (es. la Convenzione di Roma del 1980 sulle obbligazioni contrattuali).

I criteri principali sono la **legge nazionale** (a ciascun soggetto si applica la legge del proprio Stato per quanto riguarda stato e capacità delle persone, rapporti di famiglia) e la **legge del luogo** (per i diritti su beni mobili e immobili si applica la legge del luogo in cui i beni si trovano).

1.13 12. Ambiti del diritto e trasversalità del diritto dell'informatica

Il diritto si articola in tre ambiti fondamentali: **civile** (rapporti tra privati), **penale** (reati e pene) e **amministrativo** (rapporti tra privati e pubblica amministrazione). Ciascun ambito comprende discipline settoriali specifiche.

Il **Diritto dell'Informatica** è una materia **trasversale**: non appartiene a un solo ambito, ma investe questioni di diritto civile (contratti di licenza software, commercio elettronico, proprietà intellettuale), di diritto penale (crimini informatici) e di diritto amministrativo (protezione dei dati personali, governo elettronico). Questa trasversalità è ciò che rende la materia particolarmente complessa e stimolante.

1.14 Riepilogo: concetti da sapere assolutamente

Come indicato dalla Prof.ssa Cevenini nell'ultima slide, i concetti imprescindibili di questa lezione sono:

1. **Fonti del diritto** — la gerarchia (Trattati UE ☐ Costituzione ☐ Leggi ordinarie e atti aventi forza di legge ☐ Leggi regionali ☐ Regolamenti ☐ Usi) e il principio per cui le fonti superiori vincolano le inferiori.
2. **Interpretazione della legge** — letterale, teleologica (estensiva e restrittiva), analogia (con i suoi limiti per norme penali ed eccezionali), principi generali, interpretazione giudiziale e dottrinale.

3. **Norma e sentenza** — la norma è generale e astratta; la sentenza è individuale e concreta. Nel sistema italiano di *civil law* il precedente giudiziario non è vincolante (a differenza del *common law*).
4. **Gradi di giudizio** — primo grado (merito), secondo grado (appello), giudizio di legittimità (Cassazione).
5. **Efficacia della legge nel tempo** — entrata in vigore (pubblicazione in G.U., *vacatio legis* di 15 giorni), irretroattività della legge penale, abrogazione espressa e tacita.
6. **Contratto** — definizione (accordo per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale), requisiti (accordo, causa, oggetto, forma), nullità e annullabilità.
7. **Responsabilità** — contrattuale, extracontrattuale, indiretta, oggettiva.

1.15 Abbreviazioni

Abbr.	Significato	Abbr.	Significato
art.	articolo	D.Lgs.	decreto legislativo
c.	comma	D.M.	decreto ministeriale
c.c.	codice civile	D.P.R.	decreto Pres. Repubblica
c.p.	codice penale	G.U.	Gazzetta Ufficiale
c.p.c.	codice di procedura civile	L.	legge
c.p.p.	codice di procedura penale	Reg.	regolamento
Dir.	direttiva	S.O.	supplemento ordinario alla G.U.
D.L.	decreto legge	T.U.	testo unico

2 Diritto dell'Informatica — Ricerca e Analisi delle Fonti del Diritto

Docente: Prof. Claudia Cevenini **Corso:** Diritto dell'Informatica T — a.a. 2025/2026 **Alma Mater Studiorum – Università di Bologna**

2.1 1. La Ricerca del Diritto: Inquadramento Generale

L'ingegnere può trovarsi nella necessità di risolvere problemi o dare risposte a quesiti di natura giuridica. Per analizzare un caso concreto, deve cercare il diritto pertinente al caso e applicarlo. Questo processo si articola in tre fasi:

1. **Reperimento del diritto** — creazione di una base di conoscenza pertinente al problema.
2. **Interpretazione del diritto** — attribuzione di un significato alla base di conoscenza reperita.

3. **Sviluppo di un ragionamento** — elaborazione della base di conoscenza per arrivare a una soluzione.

2.1.1 Evoluzione storica del reperimento

La tecnica di reperimento ed elaborazione delle informazioni giuridiche è profondamente cambiata nel corso degli anni grazie alle nuove tecnologie (banche dati, Internet, applicativi legali, IA generativa, ecc.).

In **passato**, la ricerca avveniva su fonti esclusivamente cartacee, con difficoltà di reperimento e scarsità dell'informazione giuridica disponibile.

Oggi la situazione si è capovolta: la disponibilità delle informazioni è tale da rendere molto facile l'accesso ma molto difficile la **selezione delle informazioni affidabili**. Il problema principale è dunque la sovrabbondanza delle fonti conoscitive e la difficoltà nel valutarne il livello qualitativo e l'affidabilità.

2.2 2. Oggetto della Ricerca Giuridica

Le tre macro-categorie di fonti da ricercare sono:

2.2.1 2.1 Normativa

Ricerca della **norma astratta**: gli atti normativi presenti nell'ordinamento giuridico (es. direttive, leggi, decreti, regolamenti, ecc.).

2.2.2 2.2 Giurisprudenza

Ricerca dell'**orientamento della giurisprudenza**: le decisioni dei giudici di ogni ordine e grado (es. sentenze) e le interpretazioni in esse contenute.

2.2.3 2.3 Dottrina

Ricerca delle **interpretazioni dottrinali**: principi fondamentali, teorie, nozioni elaborate da studiosi nell'ambito della scienza del diritto (es. libri, articoli, portali web giuridici).

2.3 3. Possibili Difficoltà nella Ricerca

Chi si approccia alla ricerca giuridica può incontrare numerose difficoltà:

- Ricondurre un caso concreto a una regola/fattispecie generale e astratta.
- Identificare gli elementi rilevanti che costituiscono il problema.
- Selezionare normativa, giurisprudenza e dottrina pertinenti al caso.

- Individuare **tutta** la normativa rilevante senza trascurare nulla.
- Assicurarsi che la documentazione reperita sia **aggiornata** (es. leggi effettivamente in vigore).
- Interpretare correttamente la documentazione reperita.
- Gestire l'enorme mole di materiali in cui cercare.
- Valutare il diverso livello di affidabilità delle fonti.

Risorsa utile per la terminologia giuridica: - Brocardi — Dizionario giuridico - La Legge Per Tutti — Dizionario giuridico aggiornato

---

2.4 4. La Normativa

2.4.1 4.1 Livelli degli atti normativi

Gli atti normativi sono emanati da autorità operanti a diversi livelli gerarchici:

Livello	Esempi di atti
Internazionale	Trattati, Convenzioni
Comunitario (UE)	Direttive, Regolamenti
Nazionale	Leggi, Decreti Legislativi (D.Lgs.), Decreti-Legge (D.L.), regolamenti governativi, regolamenti ministeriali
Regionale / Locale	Statuti e leggi regionali, regolamenti degli enti locali

2.4.2 4.2 Reperibilità dei testi normativi

I testi normativi possono essere reperiti in due forme:

- **Elenchi** — contengono solo i dati identificativi (tipo, data, numero).
- **Raccolte** — contengono i dati identificativi e il **testo integrale**.

Può trattarsi di **pubblicazioni ufficiali** o **private**.

Pubblicazioni ufficiali: - Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Bollettino Ufficiale Regionale

Pubblicazioni normative private (esempi): - Repertori: Foro Italiano (Zanichelli), Repertorio della Giurisprudenza Italiana (UTET), Repertorio generale annuale (Giuffrè), Leggi d'Italia (De Agostini). - Supplementi a riviste di legislazione: Legislazione vigente (UTET). - Appendici legislative a voci enciclopediche.

2.4.3 4.3 Formalizzazione degli atti normativi

Ogni atto normativo è contraddistinto da quattro caratteri identificativi:

1. **Natura dell'atto** (es. Decreto-legge, Legge, D.Lgs.)
2. **Numero progressivo**
3. **Data**
4. **Titolo** (o rubrica)

   Esempio: *Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 — Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

2.5 5. La Giurisprudenza

2.5.1 5.1 Definizione e forme di reperimento

Giurisprudenza in senso stretto: l'insieme delle decisioni prese da soggetti istituzionali in base a criteri di competenza (territoriale, per materia, per valore).

L'oggetto della ricerca è la **pronuncia giudiziale** (es. sentenza), la quale può essere reperita in due forme:

- **Massima** — breve riassunto dei principi fondamentali che possono essere tratti dalla sentenza.
- **Versione per esteso** — testo integrale della pronuncia.

  ☐ **DA RICORDARE:** Contrariamente a quanto accade con la normativa, non sempre è possibile reperire in banca dati (o sul web) tutte le sentenze.

2.5.2 5.2 Fonti di reperimento della giurisprudenza

Fonte	Contenuto
Repertori	Tutte le massime delle decisioni emanate annualmente, suddivise per argomenti in ordine alfabetico
Massimari	Massime emanate mensilmente dalla Corte di Cassazione
Riviste giuridiche	Decisioni più rilevanti, eventualmente corredate da note di commento di dottrina
Rassegne	Esposizione sistematica di giurisprudenza suddivisa per materia
Codici commentati	In calce ad ogni articolo sono riportate le massime più significative

2.5.3 5.3 Formalizzazione della giurisprudenza

L'indicazione standard di una pronuncia giurisprudenziale comprende: organo giudicante, eventuale sezione speciale, data e numero della pronuncia, tipo d'atto (se diverso da sentenza), e talvolta le parti.

> **Esempi:** - *Cass Civ., Sez Lavoro, 04 Marzo 2009, n. 57 - Cons. Stato, Sez I, [ord.] 2 aprile 2002 n. 8 - Trib. Milano, 15 Dic 2004, n. 455 Rossi c. Bianchi*

2.5.4 5.4 Le decisioni del giudice

Sentenza — provvedimento con cui l'autorità giudiziaria prende una decisione, definendo o meno il giudizio, sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti, o su qualsiasi altra questione sorta nel corso del processo.

Ordinanza — provvedimento emanato dal giudice durante il processo per regolarne lo svolgimento e per risolvere le questioni processuali insorte tra le parti (es. ammissione di prove o di testimoni).

2.6 6. La Dottrina

2.6.1 6.1 Definizione e natura

La dottrina è costituita dalle pubblicazioni scritte dagli **studiosi del diritto**. Sono fonti di supporto all'interpretazione e alla conoscenza della normativa o della giurisprudenza.

> ☐ **ATTENZIONE:** La dottrina **NON** fornisce interpretazioni vincolanti.

Esempi di pubblicazioni dottrinali: monografie (libri), trattati, articoli su riviste giuridiche, atti di convegno, studi, rassegne di giurisprudenza, note a sentenza, ecc.

2.6.2 6.2 Formalizzazione dei riferimenti dottrinali

Il riferimento dottrinale comprende: nome dell'autore, titolo, note tipografiche (titolo, anno, parte, pagina per rivista; luogo, data edizione per volume).

> **Esempio:** *PASCUZZI G., Cercare il diritto. Come reperire la legislazione, la giurisprudenza e la dottrina consultando libri e periodici specializzati, 2011, Bologna, Zanichelli.*

2.7 7. Fonti Terziarie: le Autorità Garanti

Un'ulteriore fonte da considerare è rappresentata dalle pronunce delle cosiddette **Autorità indipendenti**, la cui qualificazione giuridica è dibattuta.

Si può ritenere che tali pronunce di fatto contribuiscano a garantire l'esatta osservanza e l'interpretazione uniforme della legge, svolgano una funzione **para-giurisprudenziale** e forniscano un'interpretazione autentica o quantomeno autorevole delle leggi di riferimento.

> **Esempio pratico:** La privacy è regolata dal Regolamento UE 2016/679 e dal Codice privacy (D.Lgs. 196/2003); il Garante si è pronunciato spesso a integrazione e corretta interpretazione del Codice in svariati ambiti, come: amministratori di sistema, uso di web e mail in azienda, rilevatori biometrici per l'accesso alle banche, ecc.

2.7.1 Principali Autorità Garanti

Autorità	Sito
Garante per la protezione dei dati personali	http://www.garanteprivacy.it/
AGCM (Autorità Garante della concorrenza e del mercato)	http://www.agcm.it/
AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)	http://www.agcom.it/
Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)	http://www.agid.gov.it/
ARERA (Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente)	https://www.arera.it/
CONSOB (Commissione nazionale per le società e la borsa)	http://www.consob.it/
IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)	https://www.ivass.it/

2.8 8. Metodologia della Ricerca Giuridica

2.8.1 8.1 Approccio generale

Partire da una conoscenza più o meno approfondita del tema e della normativa di interesse è molto utile, ma può accadere di dover trovare risposte a problemi giuridici in ambiti totalmente sconosciuti.

È fondamentale:

1. **Inquadrare correttamente il settore** (es. proprietà intellettuale, privacy, e-commerce, sanzioni penali, ecc.).
2. **Reperire tutte le norme rilevanti** che si applicano al caso in esame, senza trascurare nulla.

Un possibile percorso: partire da un articolo di commento sul web che cita riferimenti normativi, poi cercare il testo dei riferimenti citati, facendo **molta attenzione** a reperire il **testo consoli-**

dato vigente (la versione in vigore al momento della ricerca). Eventualmente, reperire anche la giurisprudenza per vedere come è stato applicato il diritto in casi concreti.

2.8.2 8.2 Ricerca su web: cautele necessarie

- Scegliere attentamente le **parole chiave**.
- Verificare l'**attendibilità della fonte**.
- Controllare se le informazioni sono **aggiornate**.
- Se possibile, effettuare un confronto e un approfondimento con le informazioni disponibili su **banche dati giuridiche**.

I motori di ricerca non specifici come Google sono sviluppati per finalità commerciali e potrebbero non presentare e strutturare le informazioni nel modo più adatto alle esigenze giuridiche. La personalizzazione delle ricerche (filter bubble) può accentuare questo problema e condurre a risultati diversi a seconda di chi effettua la ricerca.

2.8.3 8.3 Come NON fare una ricerca

Occorre prestare molta attenzione nel cercare risposte a un problema legale mediante strumenti come ChatGPT e simili. Un noto caso riguarda un avvocato a New York che ha citato precedenti giurisprudenziali **fasulli** generati dall'IA.

Il Codacons ha replicato il test con risultati corretti, ma il problema reale è che occorre **saper porre i quesiti** e **interpretare i risultati correttamente**.

2.9 9. Indici di Qualità della Ricerca Elettronica

2.9.1 9.1 Richiamo (Recall)

Capacità del sistema di fornire in risposta **tutti** i documenti pertinenti presenti in banca dati:

> **Richiamo** = n° documenti pertinenti recuperati / n° complessivo documenti pertinenti esistenti in banca dati

2.9.2 9.2 Precisione (Precision)

Capacità del sistema di fornire in risposta **solo** i documenti pertinenti:

> **Precisione** = n° documenti pertinenti recuperati / n° complessivo dei documenti (pertinenti o no) recuperati con la ricerca

2.9.3 9.3 Effetto silenzio

Documenti che **non** sono stati selezionati dal sistema. Algebricamente: numero complessivo dei documenti memorizzati meno il numero complessivo dei documenti selezionati (comprensivi sia dei documenti pertinenti sia di quelli non pertinenti).

2.9.4 9.4 Effetto rumore

Documenti **non pertinenti** che vengono inclusi nella risposta. Corrisponde al numero complessivo dei documenti selezionati meno il numero dei documenti selezionati che risultano effettivamente pertinenti.

2.10 10. Le Banche Dati Giuridiche

2.10.1 10.1 Definizioni

Definizione tecnica (Treccani): insieme organizzato di dati gestito da un DBMS, le cui caratteristiche sono la grandezza (dimensione tale da richiedere memoria secondaria), la condivisibilità (accessibile da più applicazioni e utenti), e la persistenza (ciclo di vita indipendente dai programmi che la utilizzano).

Definizione normativa (Legge sul diritto d'autore): raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

2.10.2 10.2 Banche dati e Diritto d'autore

La legge sul diritto d'autore (l.d.a.) prevede due disposizioni fondamentali:

- **Art. 5 l.d.a.:** le disposizioni della legge **non si applicano** ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere. *(Gli atti ufficiali dello stato NON sono coperti da diritto d'autore.)*
- **Art. 102-ter l.d.a.:** non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca dati (messa a disposizione del pubblico) le attività di estrazione o reimpiego di **parti non sostanziali**, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo.

2.10.3 10.3 Caso giurisprudenziale: errori ortografici come prova

Trib. Catania, ordinanza 8 gennaio 2001: il tribunale ha affrontato il caso degli **errori ortografici inseriti volontariamente** nelle unità documentali delle banche dati giuridiche, al fine di consentire la prova giudiziale della violazione della privativa di estrazione del costitutore della banca dati.

Nota: allo stesso scopo possono essere inseriti anche **caratteri bianchi** (invisibili) nei testi.

2.10.4 10.4 Struttura di una banca dati giuridica

La struttura della banca dati è l'aspetto essenziale della stessa, tanto più nel settore legale dove la maggior parte dei documenti oggetto di interrogazione è costituita da atti pubblici. La creazione di tale struttura si sostanzia nei seguenti passaggi fondamentali: raccolta dei dati, selezione, classificazione o categorizzazione, strutturazione e indicizzazione.

2.11 11. Criteri e Operatori di Ricerca

2.11.1 11.1 Ricerca testuale full text

Ogni singola parola contenuta nei documenti può costituire una chiave di accesso. L'utente compone stringhe usando operatori o parentesi e si trova di fronte a uno "schema libero" che può adattare alle proprie esigenze. Occorre conoscere e utilizzare la **sintassi booleana** e altri operatori di ricerca.

2.11.2 11.2 Categorie di operatori

Nella ricerca per parole testuali è fondamentale conoscere tre categorie di operatori:

1. **Operatori logici o booleani** (AND, OR, NOT)
2. **Operatori posizionali** (ricerca per prossimità tra termini)
3. **Operatori di mascheramento e troncamento** (wildcard per varianti morfologiche)

Esiste una quarta categoria, gli **operatori relazionali**, impiegabili nella ricerca per estremi.

2.11.3 11.3 Ricerca per estremi

Tipo di ricerca	Elementi noti
Normativa	Natura dell'atto, numero, data di emanazione, numero e data di pubblicazione in G.U.
Giurisprudenza	Numero, data della sentenza, autorità giudicante
Dottrina	Autore, titolo dell'opera, rivista, anno, fascicolo

2.12 12. Testo Storico e Testo Consolidato

☐ **CONCETTO FONDAMENTALE:** L'unica versione delle leggi, dei decreti e dei regolamenti che **fa fede a tutti gli effetti di legge** è quella pubblicata in **Gazzetta Ufficiale**.

2.12.1 12.1 Testo storico

Il testo di una norma pubblicato **per la prima volta** in Gazzetta Ufficiale è il **testo storico**. Questo testo può essere successivamente modificato da altre norme; tuttavia, in Gazzetta Ufficiale **non** si troverà il testo nuovo vigente, bensì solo i **riferimenti alle modifiche** apportate.

2.12.2 12.2 Testo consolidato

Il testo attualmente **in vigore**, che integra tutte le modifiche successive alla pubblicazione originaria, è il cosiddetto **testo consolidato**. Può essere reperito nelle **banche dati giuridiche**.

2.12.3 12.3 Esempio: evoluzione dell'art. 1, Legge 633/1941 (Legge sul diritto d'autore)

Testo storico (1941): L'art. 1 prevedeva la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne fosse il modo o la forma di espressione.

Decreto modificativo (D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169): Il D.Lgs. 169/1999, in attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, ha aggiunto in fine al secondo comma dell'art. 1 le parole: «nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore».

Testo consolidato (versione vigente): Il testo oggi vigente include le modifiche apportate dal D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (che ha aggiunto la protezione dei programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna) e dal D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169 (che ha esteso la protezione alle banche dati creative). Le note a piè di pagina nel testo consolidato riportano i riferimenti normativi di ogni modifica.

2.13 13. Risorse per la Ricerca On-line

2.13.1 13.1 Banche dati liberamente accessibili

Risorsa	URL
Biblioteche UniBo	http://www.sba.unibo.it/it
Gazzetta Ufficiale	http://www.gazzettaufficiale.it
Parlamento Italiano	http://www.parlamento.it

Risorsa	URL
EUR-Lex (legislazione UE)	http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm
Normattiva (portale della legge vigente)	http://www.normattiva.it/
Biblioteca del Congresso USA	https://www.congress.gov/

2.13.2 13.2 Banche dati UniBo — Legislazione e giurisprudenza

Banca dati	Contenuto
ONE Legale	Archivi integrati di legislazione, giurisprudenza e dottrina, interrogabili contestualmente o separatamente
Corte Costituzionale	Banca dati ufficiale con testi normativi e tutte le sentenze
Commentario al Codice Civile	Codice civile italiano con commenti e annotazioni giurisprudenziali

2.13.3 13.3 Banche dati UniBo — Dottrina

Banca dati	Contenuto
Biblioteca riviste Giuffrè	Full text della dottrina giuridica italiana su riviste Giuffrè dal 1975
Biblioteca volumi Giuffrè	Oltre 14.000 monografie giuridiche italiane
Biblioteca WKI	Monografie giuridiche di Utet Giuridica, Cedam e Ipsoa dal 2006
Dottrina d'Italia — Leggi d'Italia Legale	Full text di dottrina su 39 riviste Ipsoa/Utet/Cedam dal 1990
Dottrina e Dottrine	Full text di dottrina su 64 riviste Ipsoa/Utet/Cedam dal 1990

2.13.4 13.4 Banche dati UniBo — Multi-archivio

Banca dati	Contenuto
DeJure	Giurisprudenza (massime e sentenze di tutti gli organi giudicanti italiani, sentenze CE e CEDU), normativa (nazionale, regionale, europea), note e dottrina (riviste Giuffrè), codici commentati. È possibile salvare, stampare o inviare per posta elettronica i contenuti.
Foro Italiano	Giurisprudenza (massime dal 1981, massime ufficiali di Cassazione civile e penale), bibliografia (rassegna bibliografica dal 1981), Foro Italiano (massime, sentenze e dottrina a testo pieno dal 1987), Cassazione civile (massime e sentenze dal 1997)

2.13.5 13.5 Giurisprudenza — Siti istituzionali

Organo	URL
Corte Costituzionale	http://www.cortecostituzionale.it
Consiglio di Stato e TAR	http://www.giustizia-amministrativa.it
Corte di Giustizia dell'Unione Europea	http://curia.europa.eu
Corte Internazionale di Giustizia	http://www.icj-cij.org

2.13.6 13.6 Riviste giuridiche on-line

Punto Informatico (http://punto-informatico.it/), Circolo dei Giuristi Telematici (http://www.giuristitelematici.it Diritto e Diritti (http://www.diritto.it), Altalex (http://www.altalex.com), Filodiritto (http://www.filodiritto.it).

2.13.7 13.7 Siti istituzionali

Italiani: AgID (http://www.agid.gov.it/), Garante Privacy (http://www.garanteprivacy.it), AGCM (http://www.agcm.it), AGCOM (http://www.agcom.it), Governo Italiano (http://www.governo.it/).

Europei: Commissione Europea (http://ec.europa.eu/index_it.htm), Consiglio dell'UE (http://www.consilium.europa.eu), Parlamento Europeo (http://www.europarl.europa.eu/portal/it), Comitato Economico e Sociale Europeo, Banca Centrale Europea (http://www.ecb.int), Mediatore Europeo (http://www.ombudsman.europa.eu).

Internazionali: ONU (http://www.un.org), UNCITRAL (http://www.uncitral.org), WIPO (http://www.wipo.int).

2.13.8 13.8 Altre risorse

Consiglio Nazionale del Notariato (https://www.notariato.it/), Documentazione di Fonte Pubblica in rete — DFP (https://dfp.aib.it/index.php).

2.14 14. Riepilogo d'Esame — Concetti Chiave

La Prof.ssa Cevenini segnala esplicitamente i seguenti punti come **da sapere bene** (senza studiarli a memoria, ma comprendendone la logica):

2.14.1 Domande-guida

- **Come fareste una ricerca giuridica per trovare risposte a un problema legale?** Non esiste un unico metodo predeterminato: dipende dalla complessità del problema, dal livello di conoscenza di chi cerca, dal fatto che la normativa sia recente o meno, e dalla disponibilità di giurisprudenza o dottrina.
- **Cosa si cerca, dove lo si può cercare, e perché?** Si cercano normativa, giurisprudenza, dottrina e fonti terziarie, ad esempio su Internet e nelle banche dati giuridiche.
- **A cosa occorre prestare attenzione?** Completezza delle norme, verifica che si tratti della versione attualmente in vigore, possibili diverse interpretazioni giurisprudenziali, ecc.
- **Gli atti ufficiali dello stato sono coperti da diritto d'autore?** No (art. 5 l.d.a.).

2.14.2 Concetti da sapere bene

1. **Massima e sentenza** — la massima è il breve riassunto dei principi fondamentali tratti dalla sentenza; la versione per esteso è il testo integrale.
2. **Fonti terziarie: Autorità Garanti** — le pronunce delle autorità indipendenti svolgono una funzione para-giurisprudenziale e forniscono interpretazione autorevole delle leggi di riferimento.
3. **Banche dati e diritto d'autore** — gli atti ufficiali dello stato non sono protetti; l'estrazione di parti non sostanziali da banche dati pubbliche è consentita (art. 102-ter l.d.a.). Il caso Trib. Catania 2001 sugli errori ortografici volontari.
4. **Quale versione di leggi, decreti, regolamenti fa fede** — esclusivamente quella pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
5. **Testo storico e testo consolidato** — il testo storico è quello originariamente pubblicato in G.U.; il testo consolidato è la versione vigente che integra tutte le modifiche successive, reperibile nelle banche dati giuridiche.

3 Diritto d'autore, tutela giuridica del software e Proprietà industriale

Dispensa integrativa alle slide del corso Diritto dell'Informatica T — a.a. 2025/2026 — Prof. Claudia Cevenini Università di Bologna

---

3.1 Indice

Parte I — Diritto d'autore

1. Diritto d'autore e nuove tecnologie
2. Il diritto d'autore nel codice civile
3. La Legge 633/41 (LDA)
4. Oggetto di tutela
5. Sfera di applicazione della LDA
6. Chi è il titolare del diritto d'autore?
7. Quando sorge il diritto d'autore?
8. Diritti morali
9. Diritti patrimoniali
10. Trasmissione dei diritti di utilizzazione economica
11. Eccezioni e limitazioni
12. Diritti connessi
13. Tutela giuridica del software
14. Misure tecnologiche di protezione e informazioni sul regime dei diritti
15. Prestatori di servizi di condivisione di contenuti online
16. Sanzioni

Parte II — Proprietà industriale

17. Proprietà industriale: quadro generale
18. Il marchio
19. Nomi a dominio
20. Brevetti

Riepilogo: concetti da sapere assolutamente

3.2 1. Diritto d'autore e nuove tecnologie

La disciplina del diritto d'autore risente fortemente della *rivoluzione digitale*. Le tecnologie informatiche e Internet hanno modificato in modo radicale il legame tra opera dell'ingegno e supporto materiale: la **dematerializzazione** delle opere rende assai più agevole la violazione dei diritti de-

gli autori (pirateria) e ha comportato la nascita di nuove categorie di beni informatici — software, banche dati, opere multimediali — che la disciplina tradizionale faticava a inquadrare.

3.2.1 1.1 Opera dell'ingegno e supporto materiale

I diritti sull'opera dell'ingegno *in quanto tale* sono **indipendenti** dai diritti sul supporto materiale che incorpora l'opera stessa.

> ☐ **Esempio:**
>
> L'acquirente di un software su CD diventa **proprietario del supporto** (il CD, il DVD), ma i **diritti di utilizzazione economica** del software restano in capo all'autore o al titolare. Il passaggio di proprietà del supporto fisico non comporta alcun trasferimento dei diritti sull'opera incorporata. Questa distinzione è fondamentale: confonderla è uno degli errori più comuni per chi non ha formazione giuridica.

3.3 2. Il diritto d'autore nel codice civile

La disciplina codicistica di riferimento si trova nel **Libro Quinto** (Del lavoro), **Titolo IX** (Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali), **Capo I** (Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche):

Gli articoli fondamentali sono i seguenti:

L'**art. 2575 c.c.** (Oggetto del diritto) stabilisce che formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere **creativo** appartenenti alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

L'**art. 2576 c.c.** (Acquisto del diritto) dispone che il titolo originario dell'acquisto è costituito dalla *creazione dell'opera*, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

L'**art. 2577 c.c.** (Contenuto del diritto) riconosce all'autore il diritto esclusivo di *pubblicare* l'opera e di *utilizzarla economicamente* in ogni forma e modo. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti patrimoniali, può rivendicare la *paternità* dell'opera e opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

L'**art. 2578 c.c.** (Progetti di lavori) tutela l'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, riconoscendogli il diritto di ottenere un equo compenso da chi esegua il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

L'**art. 2580 c.c.** (Soggetti del diritto) precisa che il diritto d'autore spetta all'autore e ai suoi aventi causa nei limiti fissati dalle leggi speciali.

L'**art. 2581 c.c.** (Trasferimento dei diritti di utilizzazione) dispone che i diritti di utilizzazione sono trasferibili e che il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto.

L'**art. 2582 c.c.** (Ritiro dell'opera dal commercio) consacra il c.d. **diritto di pentimento**: l'autore, in presenza di gravi ragioni morali, può ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare chi aveva acquistato diritti di riproduzione o distribuzione. Il diritto è *personale e intrasmissibile*.

L'**art. 2583 c.c.** rinvia alle leggi speciali per la disciplina di dettaglio, esercizio e durata dei diritti: la norma fondamentale è la **Legge 633/1941**.

3.4 3. La Legge 633/41 (LDA)

La legge di riferimento in materia di diritto d'autore è la **Legge 22 aprile 1941, n. 633** (*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*), pubblicata nella G.U. 16 luglio 1941 n. 166.

> ☐ **Attenzione**
>
> La LDA è stata **recentemente modificata** per disciplinare il ruolo dell'intelligenza artificiale generativa. In particolare, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di: opere create con l'ausilio di sistemi di IA generativa (purché il risultato costituisca espressione del lavoro intellettuale dell'autore umano); estrazione di testo e dati (*text and data mining*) da opere disponibili in rete o in banche dati; responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online. Queste modifiche recenti sono d'esame.

3.5 4. Oggetto di tutela

3.5.1 4.1 Categorie di opere protette

La LDA tutela:

Le **opere dell'ingegno di carattere creativo** appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, alla cinematografia e ad ogni altra forma di espressione artistica o scientifica — anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore.

I **programmi per elaboratore** (software), come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna, in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato di creazione intellettuale. Restano **escluse** dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine "programma" comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione.

Le **banche dati** che per la *scelta o la disposizione* del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore; la tutela non si estende al contenuto delle banche dati.

L'elenco è **non tassativo**: la tutela può estendersi a opere multimediali, siti web creativi e ad altre forme di espressione emergenti.

> ☐ **Appunto: cosa significa "creativo"?**
>
> Deve esservi un **apporto personale** dell'autore: un minimo grado di originalità e novità rispetto alle opere preesistenti. L'originalità riguarda la **forma espressiva**, non il contenuto — due autori possono trattare lo stesso argomento, purché la forma espressiva sia autonoma e personale. L'opera non deve inoltre costituire una copiatura di altra opera (plagio).

3.5.2 4.2 Elenco delle opere tutelate (artt. 1 e 2 LDA)

L'art. 2 LDA elenca dettagliatamente:

1. Opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale.
2. Opere e composizioni musicali, con o senza parole; opere drammatico-musicali e variazioni musicali costituenti di per sé opera originale.
3. Opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti.
4. Opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell'incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia.
5. Disegni e opere dell'architettura.
6. Opere dell'arte cinematografica, muta o sonora.
7. Opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia (semprechè non si tratti di semplice fotografia).
8. Programmi per elaboratore (software), in qualsiasi forma espressi, purché originali.
9. Banche di dati (intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili).
10. Opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

3.5.3 4.3 Opere collettive ed elaborazioni

Le **opere collettive** — riunioni di opere o parti di opere aventi carattere di creazione autonoma (es. enciclopedie, dizionari, antologie, riviste) — sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle singole componenti (art. 3 LDA).

Le **elaborazioni** — traduzioni, trasformazioni da una forma letteraria o artistica ad un'altra, modificazioni ed aggiunte che costituiscano un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, adattamenti, riduzioni, compendi, variazioni — sono protette senza pregiudizio dei diritti sull'opera originaria (art. 4 LDA).

3.5.4 4.4 Opere non tutelate

La LDA **non** si applica ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere (art. 5 LDA).

> ☐ **Concetto d'esame**
>
> Gli atti ufficiali dello Stato (leggi, sentenze, atti amministrativi) **non** sono coperti da diritto d'autore e sono liberamente riproducibili.

3.6 5. Sfera di applicazione della LDA

La LDA si applica a tutte le opere di **autori italiani**, dovunque pubblicate per la prima volta, e alle opere di **autori stranieri domiciliati in Italia** pubblicate per la prima volta in Italia.

Può essere applicata ad opere di autori stranieri in presenza di **Convenzioni internazionali** per la protezione delle opere dell'ingegno. In mancanza di tali convenzioni, le opere di autori stranieri godono della protezione della LDA se lo Stato di cui sono cittadini concede alle opere di autori italiani una protezione effettivamente equivalente (principio di **reciprocità**, art. 185 ss. LDA).

3.7 6. Chi è il titolare del diritto d'autore?

3.7.1 6.1 Diritti morali e patrimoniali

I **diritti morali** spettano **sempre** all'autore, a prescindere da qualsiasi cessione dei diritti patrimoniali.

I **diritti patrimoniali** spettano in genere all'autore, ma in alcuni casi a soggetti diversi (es. datore di lavoro, pubbliche amministrazioni). L'autore può trasferire i diritti patrimoniali a terzi (es. uno scrittore può cedere i diritti di distribuzione della propria opera a una casa editrice).

3.7.2 6.2 Presunzione di paternità

Si reputa autore dell'opera — salvo prova contraria — chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, oppure è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione. Valgono come nome anche lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero (art. 8 LDA).

3.7.3 6.3 Opera collettiva (art. 7 LDA)

Nelle opere collettive — riunione di opere o parti di opere avente carattere di creazione autonoma — il diritto sulle singole parti spetta ai rispettivi autori; il diritto sull'opera collettiva come un tutto spetta a **chi organizza e dirige** la creazione dell'opera.

3.7.4 6.4 Opera in comunione (art. 10 LDA)

Quando il contributo di più autori è **inscindibile e indistinguibile**, il diritto spetta in comune a tutti gli autori. Le quote indivise si presumono di valore uguale, salvo prova scritta di diverso accordo. I diritti morali sono esercitabili individualmente da ciascun coautore. Per la pubblicazione dell'opera inedita, la sua modifica o il suo utilizzo in forma diversa da quella della prima pubblicazione, è **necessario l'accordo di tutti i coautori**; in caso di ingiustificato rifiuto di uno, gli altri possono ricorrere all'autorità giudiziaria. Si applicano le norme sulla comunione (art. 1100 e ss. c.c.).

3.7.5 6.5 D.A. e pubbliche amministrazioni

Le Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province e Comuni sono **titolari del diritto d'autore** sulle opere create e pubblicate per loro conto e a loro spese. Lo stesso vale per gli enti privati non-profit (salvo diverso accordo con gli autori), le accademie e gli altri enti pubblici culturali.

3.8 7. Quando sorge il diritto d'autore?

L'autore acquista il diritto sull'opera **al momento della sua creazione** (art. 6 LDA). Non è necessario alcun adempimento formale (registrazione, deposito, pubblicazione).

Per essere tutelata, tuttavia, l'opera deve essere **realizzata, concretizzata, esteriorizzata** — deve cioè venire alla luce in una forma percepibile. L'opera è tutelata qualunque siano la forma e il modo di espressione.

> ☐ **Attenzione**
>
> Una **semplice idea** non è tutelata dal diritto d'autore. La tutela si applica alla *forma espressiva* con cui l'idea viene concretizzata, non all'idea in sé. Questa distinzione — idea/espressione — è fondamentale nel diritto delle nuove tecnologie: le idee e i principi alla base di un software, ad esempio, sono liberamente utilizzabili da chiunque.

3.9 8. Diritti morali

3.9.1 8.1 Caratteri generali

I diritti morali sono diritti esclusivi riconosciuti dalla legge a **tutela della personalità dell'autore**. Possono essere esercitati quando una loro violazione possa recare pregiudizio all'onore e alla reputazione dell'autore. Presentano quattro caratteri fondamentali: sono **indipendenti** dai diritti patrimoniali (spettano all'autore anche se i diritti patrimoniali sono stati ceduti); sono **irrinunciabili** (l'autore non può rinunciarvi); sono **inalienabili** (non possono essere ceduti o venduti); sono **imprescrittibili** (non scadono mai).

Dopo la morte dell'autore, possono essere esercitati dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti diretti (anche non eredi). In caso di finalità pubbliche, anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

3.9.2 8.2 Le quattro figure di diritto morale

Diritto di paternità dell'opera. L'autore ha il diritto di essere indicato e riconosciuto pubblicamente come creatore dell'opera, di rivendicare in qualsiasi momento la paternità, e di far circolare la propria opera in forma anonima o sotto pseudonimo. Può pretendere che il proprio nome sia indicato sugli esemplari dell'opera o in occasione di qualsiasi forma di utilizzazione o comunicazione al pubblico (esecuzione, rappresentazione, proiezione cinematografica, diffusione radiotelevisiva, ecc.).

Diritto all'integrità dell'opera. L'autore ha il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, e a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Il diritto può riguardare sia modifiche materiali dell'opera, sia modalità di comunicazione che possano alterare la percezione del pubblico (es. utilizzo dell'opera a fini pubblicitari non autorizzato). Non può essere esercitato se l'autore era a conoscenza delle modifiche e le ha accettate.

Diritto di inedito. L'autore ha l'esclusivo diritto di decidere se e quando pubblicare la sua opera — può persino lasciarla per sempre inedita. Può opporsi alla prima pubblicazione e recedere da contratti stipulati per pubblicare l'opera. Il diritto si esaurisce con la pubblicazione. Se l'autore ha espressamente vietato la pubblicazione, i suoi eredi non potranno pubblicare l'opera inedita dopo la sua morte.

Diritto di pentimento. Diritto di ritirare l'opera dal commercio in presenza di **gravi ragioni morali** (etiche, politiche, religiose). Può riguardare diverse versioni dell'opera e anche opere derivate. L'autore ha tuttavia l'obbligo di **indennizzare** coloro che hanno acquistato diritti di utilizzazione economica sull'opera.

3.10 9. Diritti patrimoniali

3.10.1 9.1 Caratteri generali

Il titolare ha il diritto esclusivo di **utilizzazione economica** dell'opera nel suo insieme e in ciascuna delle sue parti. I singoli diritti possono essere esercitati **indipendentemente** l'uno dall'altro (es. il titolare può autorizzare la riproduzione ma non la distribuzione).

La **durata** dei diritti patrimoniali è di **70 anni** dopo la morte dell'autore. Per le opere collettive, i diritti sull'opera come un tutto durano 70 anni dalla prima pubblicazione; i diritti di ciascun collaboratore durano 70 anni dopo la sua morte. Per le Amministrazioni pubbliche: **20 anni** dalla prima pubblicazione.

☐ **Nota fondamentale:**

Cedere un diritto esclusivo è diverso da permettere ad altri di utilizzare l'opera (es. mediante licenza). Con la *cessione* il titolare trasferisce definitivamente il diritto. Con la *licenza* il titolare concede il diritto d'uso mantenendo la titolarità — è ciò che accade, ad esempio, quando si acquista una copia di un software: si ottiene una licenza d'uso, non la proprietà del programma.

3.10.2 9.2 Diritto di riproduzione (art. 13 LDA)

Diritto esclusivo di effettuare o autorizzare la **moltiplicazione in copie** dell'opera, diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, in qualunque modo o forma.

Sono esentate le riproduzioni temporanee prive di rilievo economico proprio, transitorie o accessorie, parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, effettuate al solo scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o l'utilizzo legittimo di un'opera (art. 68-bis LDA).

3.10.3 9.3 Diritto di trascrizione (art. 14 LDA)

Diritto esclusivo di usare i mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta in qualsiasi modo o forma (copiatura a mano, stampa, fotografia, ogni altro procedimento).

3.10.4 9.4 Diritto di esecuzione, rappresentazione e recitazione (art. 15 LDA)

Diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare *in pubblico*, gratuitamente o a pagamento, un'opera musicale, drammatica, cinematografica o qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo. Non è considerata «pubblica» la diffusione entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, se non effettuata a scopo di lucro.

3.10.5 9.5 Diritto di comunicazione al pubblico (art. 16 LDA)

Diritto esclusivo di effettuare o autorizzare la comunicazione mediante **mezzi di diffusione a distanza** (telegrafo, telefono, radio, televisione, altri mezzi analoghi), inclusa la *messa a disposizione del pubblico in modo che l'utente possa avere accesso dal luogo e dal momento scelti individualmente* (cosiddetta comunicazione **on demand**).

La comunicazione al pubblico **non esaurisce** il diritto: anche dopo che è avvenuta, il diritto resta in capo al titolare.

3.10.6 9.6 Diritto di traduzione e modificazione (art. 18 LDA)

Diritto esclusivo di effettuare o autorizzare: la traduzione in altra lingua o dialetto; le forme di modificazione, elaborazione e trasformazione dell'opera che costituiscano un rifacimento sostanziale; la pubblicazione delle opere in raccolta; qualsiasi modifica all'opera.

3.10.7 9.7 Diritto di distribuzione (art. 17 LDA)

Diritto esclusivo di effettuare o autorizzare la messa in commercio, in circolazione o a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo e a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o di esemplari di essa. Comprende il diritto esclusivo di introdurre nella UE riproduzioni fatte extra-UE.

Principio di esaurimento comunitario. Il diritto di distribuzione si *esaurisce* nella Comunità europea qualora la prima vendita o il primo atto di trasferimento sia effettuato dal titolare o con il suo consenso. Di conseguenza, il titolare non può controllare l'ulteriore distribuzione di quell'esemplare (es. vendita dell'usato). L'esaurimento **non** si applica alla messa a disposizione on demand.

3.10.8 9.8 Diritto di noleggio e prestito (art. 18-bis LDA)

Il titolare ha il diritto esclusivo di **noleggiare** (cedere in uso per un periodo limitato per conseguire un beneficio economico) e di **dare in prestito** (cessione in uso da istituzioni aperte al pubblico per usi diversi da quelli economici). Anche in caso di cessione del diritto di noleggio a un produttore, l'autore mantiene il diritto di ottenere un'**equa remunerazione** per il noleggio. Ogni patto contrario è nullo.

3.11 10. Trasmissione dei diritti di utilizzazione economica

I diritti di utilizzazione economica possono essere acquistati, ceduti o trasmessi in tutti i modi e le forme stabiliti dalla legge (art. 107 LDA). La trasmissione **deve essere provata per iscritto** (art. 110 LDA).

3.11.1 10.1 Novità: diritto a remunerazione adeguata

Gli autori, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio, gli artisti interpreti ed esecutori, i doppiatori che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi hanno diritto a una **remunerazione adeguata e proporzionata** al valore dei diritti concessi e ai ricavi derivanti dal loro sfruttamento. Sono nulle le pattuizioni contrarie. È ammessa una remunerazione forfettaria solo quando il contributo dell'autore o dell'artista ha carattere meramente accessorio e i costi di calcolo sarebbero sproporzionati.

3.11.2 10.2 Novità: mancato sfruttamento

L'autore o l'artista che ha concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti, in caso di **mancato sfruttamento** dell'opera, può agire per la risoluzione (anche parziale) del contratto di licenza o revocare l'esclusiva. Lo sfruttamento deve avvenire entro il termine stabilito dal contratto, non superiore a **5 anni** (o 2 anni dalla disponibilità dell'opera per l'editore/produttore). In mancanza di termini, l'autore assegna un termine congruo; decorso inutilmente, può revocare l'esclusiva o risolvere il contratto.

3.12 11. Eccezioni e limitazioni

Il principio generale è che è necessario il **consenso dell'autore** allo sfruttamento e al godimento della sua opera. Vi sono eccezioni tassative — casi in cui l'utilizzazione è *libera* — che non possono essere interpretate estensivamente.

Le principali eccezioni previste dalla LDA includono:

La **riproduzione per uso personale** (a mano o con mezzi non idonei alla diffusione al pubblico) di singole opere o brani da parte dei lettori. Per le opere letterarie: fotocopia entro il limite del **15% di ciascun volume**.

La **copia per uso personale** di fonogrammi e videogrammi (senza fini di lucro e nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione). Non si applica ai contenuti on demand.

Il **riassunto, citazione, riproduzione, comunicazione al pubblico** per scopi di critica, discussione o insegnamento, con **obbligo di indicare la fonte** (titolo, autore, editore, traduttore, ecc.).

La **riproduzione di articoli di attualità**, a meno che non sia espressamente riservata.

La **pubblicazione libera su Internet** di immagini e musica **a bassa risoluzione o degradate**, esclusivamente per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro (art. 70 LDA).

> ☐ **Attenzione**
>
> È vietata ogni utilizzazione in *concorrenza* con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore. Le eccezioni sono tassative: non è ammessa l'applicazione analogica.

3.13 12. Diritti connessi

I **diritti connessi** sono diritti patrimoniali su opere dell'ingegno riconosciuti dalla legge a soggetti **diversi dall'autore** — soggetti che consentono al pubblico di fruire dell'opera. Tra essi: artisti, interpreti o esecutori; produttori di supporti fonografici; produttori di opere cinematografiche o audiovisive; emittenti radiofoniche e televisive.

Gli **artisti interpreti o esecutori** sono titolari anche di diritti morali (diritto all'integrità della loro prestazione artistica).

L'elenco dei diritti connessi comprende: diritti relativi alla produzione di dischi fonografici; diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive; diritti relativi alla emissione radiotelevisiva; diritti degli artisti interpreti ed esecutori; diritti relativi a bozzetti di scene teatrali; diritti relativi alle

fotografie; diritti relativi alla corrispondenza epistolare e al ritratto; diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria; protezione del titolo dell'opera, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera; divieto di taluni atti di concorrenza sleale.

3.14 13. Tutela giuridica del software

3.14.1 13.1 Che cos'è il software?

Manca una definizione di "software" nell'ordinamento giuridico italiano. La **OMPI** (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) lo definisce come *l'insieme di istruzioni che può, una volta trasferito su un supporto leggibile dalla macchina, far svolgere una funzione, realizzare un compito od ottenere un risultato particolare per mezzo di una macchina per l'elaborazione delle informazioni.*

3.14.2 13.2 Riferimenti normativi

La **Convenzione di Monaco sul brevetto europeo** (art. 52) vieta espressamente la brevettabilità dei programmi per elaboratore *in quanto tali.*

La **Direttiva 91/250/CE** (recepita con D.Lgs. 518/92) ha imposto un trattamento giuridico uniforme per favorire la circolazione del software nella Comunità europea, stabilendo che il software deve essere tutelato come opera letteraria ai sensi della **Convenzione di Berna** (ratificata in Italia con L. 399/1978).

La legge italiana di riferimento è la **L. 633/41**.

3.14.3 13.3 Come è tutelato il software?

I programmi per elaboratore sono **opere protette in base alla disciplina sul diritto d'autore**. Il software è protetto in qualsiasi forma — codice sorgente o eseguibile — incluso il materiale preparatorio. Deve essere **originale** — risultato di creazione intellettuale dell'autore, non mera copiatura.

Non sono protette le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento del software (c.d. *idea/expression dichotomy*). È tutelata la **forma espressiva** — la struttura e lo sviluppo delle istruzioni che compongono il programma.

3.14.4 13.4 Chi è titolare dei diritti patrimoniali sul software?

A seconda dei casi, il titolare può essere l'autore, le Pubbliche Amministrazioni, oppure il datore di lavoro.

Software del dipendente. Il **datore di lavoro** è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica sul software creato dal dipendente se il software è sviluppato: nello svolgimento delle sue mansioni, oppure su istruzioni del datore di lavoro. Questo, *salvo patto contrario*.

☐ **Attenzione**

La regola per il software del dipendente è **diversa** da quella per le invenzioni del dipendente (che si studierà nel modulo sui brevetti e sulla proprietà industriale). Per le invenzioni del dipendente la disciplina è più articolata e prevede in alcuni casi un diritto al compenso del dipendente anche quando l'invenzione appartiene al datore di lavoro.

3.14.5 13.5 Diritti esclusivi sul software

Il titolare ha il diritto esclusivo di effettuare o autorizzare:

a) Riproduzione — permanente/temporanea, totale/parziale, con qualsiasi mezzo, in qualsiasi forma. Se il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione e la memorizzazione del software comportano una riproduzione, è necessaria l'autorizzazione del titolare.

b) Modificazione — traduzione, adattamento, trasformazione, ogni altra modifica del software, nonché riproduzione dell'opera che ne risulti.

c) Distribuzione — qualsiasi forma di distribuzione (inclusa la locazione) al pubblico dell'originale o di copie del software. È soggetta al **principio di esaurimento**: la prima vendita di una copia del software nella Comunità europea esaurisce il diritto di distribuzione di quella copia nella Comunità. L'esaurimento **non** si applica alla messa a disposizione del pubblico on demand.

3.14.6 13.6 Eccezioni ai diritti esclusivi

La riproduzione e la modificazione del software sono **consentite senza autorizzazione** del titolare se necessarie per l'uso del software, inclusa la **correzione degli errori**, *salvo patto contrario* (può essere vietato contrattualmente).

Chi ha diritto di usare il software può effettuare una **copia di backup**, se necessaria per l'uso. Questo diritto **non può essere vietato** per contratto.

Chi ha diritto di usare il software, mentre lo carica, visualizza, esegue, trasmette o memorizza, può senza autorizzazione del titolare **osservare, studiare e sottoporre a prova** il funzionamento del software per determinare le idee e i principi su cui si basa. Accordi contrattuali contrari sono **nulli**.

3.14.7 13.7 Eccezioni per interoperabilità

Non è necessaria autorizzazione del titolare per la riproduzione del codice e la traduzione della sua forma se tali attività sono **indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per l'interoperabilità** con altri software creati autonomamente. Queste attività sono consentite se: sono compiute dal licenziatario o da soggetto autorizzato; le informazioni necessarie non sono facilmente e rapidamente accessibili; le attività sono limitate alle parti di software necessarie per l'interoperabilità.

Le informazioni così ottenute: non possono essere utilizzate a fini diversi dall'interoperabilità; non possono essere comunicate a terzi tranne se necessario; non possono essere utilizzate per sviluppare, produrre o commercializzare un software simile. Le clausole contrattuali contrarie a tali disposizioni sono **nulle**.

3.14.8 13.8 Registrazione del software presso la SIAE

La registrazione di un software nel **Pubblico Registro Software** presso la SIAE è **facoltativa** e **a pagamento** (€ 126,62). Non è necessaria per godere dei diritti d'autore — che sorgono con la creazione — ma può essere utile per fornire prova dell'esistenza del software e della titolarità dei diritti. Fa fede fino a prova contraria dell'esistenza del software, del suo autore e del titolare dei diritti. Il deposito ha validità quinquennale e può essere rinnovato.

> ☐ **Caso particolare — Start-up innovative:**
>
> Uno dei requisiti alternativi per iscrivere una società come *start-up innovativa* nel Registro Imprese (sezione speciale) è essere titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario **registrato** presso il Registro pubblico speciale SIAE. In questo caso specifico la registrazione non è più meramente facoltativa ma costituisce un adempimento necessario.

3.14.9 13.9 Software e brevetti

La **Convenzione sul brevetto europeo** esclude espressamente la brevettabilità dei programmi informatici *in quanto tali*. Un brevetto europeo può essere concesso solo per invenzioni che siano nuove, implichino un'attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale.

Nella pratica, tuttavia, l'**Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO)** e gli uffici nazionali hanno concesso numerosi brevetti per *invenzioni che utilizzano software*, purché il software apporti un **«contributo tecnico»**. Ad esempio: un brevetto è stato concesso per un metodo che consente di individuare se un sistema antibloccaggio dei freni (ABS) sta funzionando correttamente — il software è considerato brevettabile in quanto parte integrante di un'invenzione tecnica. Gli uffici nazionali forniscono tuttavia interpretazioni molto diverse di tali regole.

3.15 14. Misure tecnologiche di protezione e informazioni sul regime dei diritti

3.15.1 14.1 Misure tecnologiche

I titolari di diritti d'autore e connessi possono apporre sulle opere o sui materiali protetti **misure tecnologiche di protezione efficaci** — tecnologie, dispositivi o componenti aventi lo scopo di impedire o limitare atti non autorizzati (es. cifratura, distorsione, meccanismo di controllo delle copie).

Anche i **costitutori di banche dati** (ossia gli investitori, non necessariamente gli autori) possono apporre misure tecnologiche.

I titolari dei diritti che hanno apposto misure tecnologiche devono **rimuoverle**: per permettere l'utilizzo delle opere su richiesta dell'autorità competente; per fini di sicurezza pubblica; per permettere il corretto svolgimento di un procedimento giudiziario, amministrativo o parlamentare. Questo obbligo non vale per le opere messe a disposizione on demand.

3.15.2 14.2 Informazioni elettroniche sul regime dei diritti

Sono informazioni inserite dai titolari di diritti d'autore, di diritti connessi e dai costitutori di banche dati, allo scopo di identificare l'opera o il materiale protetto, l'autore e qualsiasi altro titolare dei diritti. Possono contenere indicazioni su termini e condizioni d'uso dell'opera. Possono comparire anche nella comunicazione al pubblico dell'opera.

3.16 15. Prestatori di servizi di condivisione di contenuti online

3.16.1 15.1 Definizione

Sono prestatori di servizi della società dell'informazione aventi tutti i seguenti requisiti: lo scopo principale è memorizzare e dare accesso al pubblico a **grandi quantità** di opere o materiali protetti; le opere sono **caricate dagli utenti**; le opere sono **organizzate e promosse** allo scopo di trarne profitto direttamente o indirettamente.

Non rientrano in questa categoria: le enciclopedie online senza scopo di lucro; i repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro; le piattaforme di sviluppo e condivisione di software open source; i fornitori di servizi di comunicazione elettronica; i mercati online e i servizi cloud business-to-business o per uso personale (a meno che non consentano la condivisione di opere protette tra più utenti).

3.16.2 15.2 Obbligo di autorizzazione

Quando questi prestatori concedono accesso al pubblico a opere protette caricate dai propri utenti, compiono un **atto di comunicazione al pubblico** per il quale devono ottenere **autorizzazione** dai titolari dei diritti (anche tramite accordo di licenza, direttamente o tramite organismi di gestione collettiva). L'autorizzazione include gli atti compiuti dagli utenti che caricano opere protette quando non agiscono per scopi commerciali o la loro attività non genera ricavi significativi.

Per questi soggetti **non si applica** la limitazione di responsabilità dell'hosting provider prevista dall'art. 16 D.Lgs. 70/2003.

3.16.3 15.3 Disabilitazione dell'accesso

I titolari dei diritti possono chiedere ai prestatori di **disabilitare l'accesso** a loro specifiche opere o di rimuoverle. Le decisioni sono soggette a **verifica umana**. Il prestatore dà immediata comunicazione agli utenti. Devono essere istituiti meccanismi di reclamo celeri ed efficaci; in attesa della decisione sul reclamo, i contenuti contestati restano disabilitati.

3.17 16. Sanzioni

3.17.1 16.1 Sanzioni civili (artt. 156, 158 LDA)

Chi teme la violazione di un diritto di utilizzazione economica, o vuole impedire la continuazione o ripetizione di una violazione, può **agire in giudizio** per accertare il diritto e vietare il proseguimento della violazione (art. 156 LDA). Chi è leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica può agire per ottenere il **risarcimento del danno** e la distruzione o rimozione dello stato di fatto da cui risulta la violazione (art. 158 LDA).

> ☐ **Risoluzione UE 2007/2153**
>
> Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione e gli Stati membri a evitare misure in contrasto con le libertà civili e i diritti umani, quali l'interruzione dell'accesso a Internet, precisando che «la criminalizzazione dei consumatori che non perseguono profitto non è la buona soluzione per combattere la pirateria digitale».

3.17.2 16.2 Sanzioni penali principali

Art. 171 LDA — Multa da € 51 a € 2.065 per chiunque, senza averne diritto, riproduce, diffonde, vende, mette in commercio un'opera altrui; mette a disposizione del pubblico in rete un'opera protetta; riproduce o estrae testo o dati da opere o banche dati in violazione degli artt. 70-ter e 70-quater (anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale).

Art. 171-bis LDA — È sanzionato penalmente chiunque abusivamente duplica per trarne profitto, importa, distribuisce, vende o concede in locazione programmi per elaboratore contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. **Pena:** reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da € 2.582 a € 15.493 (minimo 2 anni e € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità). La stessa pena si applica per la fabbricazione o distribuzione di strumenti destinati unicamente a eludere o rimuovere misure tecnologiche di protezione del software.

Art. 171-ter LDA — Sanziona penalmente (reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da € 2.582 a € 15.493) numerosi comportamenti, a condizione che il fatto sia commesso per **uso non personale** e **a fini di lucro**. Le pene sono aumentate (reclusione da 1 a 4 anni) per chi supera le 50 copie abusivamente riprodotte o agisce in forma imprenditoriale.

> ☐ **Nota della Prof.ssa Cevenini:**

I singoli casi dell'art. 171-ter **non devono essere ricordati tutti a memoria**: occorre leggerli attentamente e ricordare alcuni esempi significativi. Il concetto chiave è che la norma richiede sempre la doppia condizione di *uso non personale* e *fini di lucro*.

3.17.3 16.3 Sanzioni amministrative (artt. 174-bis e 174-ter LDA)

Art. 174-bis — Sanzione amministrativa pecuniaria pari al **doppio del prezzo di mercato** dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura non inferiore a € 103,00. Se il prezzo non è determinabile: da € 103,00 a € 1.032,00. La sanzione si applica per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato.

Art. 174-ter — Punisce chi abusivamente utilizza, duplica, mette a disposizione, riproduce opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti non conformi alla LDA. Sono previste anche **sanzioni accessorie**: confisca del materiale e pubblicazione del provvedimento su un quotidiano a diffusione nazionale.

I proventi delle sanzioni amministrative sono ripartiti al 50% al Ministero della giustizia (potenziamento della prevenzione dei reati in materia di LDA) e al 50% al Ministero dell'economia e delle finanze (campagne informative per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'illiceità dell'acquisto di prodotti abusivi).

3.17.4 16.4 Art. 174-sexies LDA — Obblighi di segnalazione per i prestatori di servizi

I prestatori di servizi di accesso alla rete, i gestori di motori di ricerca, i fornitori di servizi della società dell'informazione (inclusi i fornitori e intermediari di VPN o soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e DNS distribuiti), quando vengono a conoscenza di condotte penalmente rilevanti ai sensi della LDA o degli artt. 615-ter (accesso abusivo) e 640-ter (frode informatica) c.p., devono **segnalare immediatamente** all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze. Devono altresì designare un **punto di contatto** per comunicazioni elettroniche all'AGCOM. La omessa segnalazione è punita con la reclusione fino a un anno.

3.18 Riepilogo: concetti da sapere assolutamente

Come indicato dalla Prof.ssa Cevenini nelle ultime slide, i concetti imprescindibili di questa lezione sono:

1. **Oggetto della tutela del diritto d'autore** — opere creative, software, banche dati; il carattere di creatività e l'irrilevanza delle idee in quanto tali.
2. **A chi si applica la LDA** — autori italiani, autori stranieri domiciliati in Italia, convenzioni internazionali, principio di reciprocità.
3. **Chi è il titolare dei diritti d'autore** — distinzione tra diritti morali (sempre dell'autore) e diritti patrimoniali (cedibili); regola per le Pubbliche Amministrazioni.

4. **Opera in comunione e opera collettiva** — differenza tra contributo inscindibile (comunione) e riunione di opere autonome (collettiva); chi è titolare in ciascun caso.
5. **Quando sorge il diritto d'autore** — al momento della creazione, senza formalità; irrilevanza delle semplici idee.
6. **Durata del diritto d'autore** — 70 anni post mortem auctoris; 20 anni per le P.A.
7. **Diritti morali** (studiare bene) — irrinunciabilità, inalienabilità, imprescrittibilità; paternità, integrità, inedito, pentimento.
8. **Diritti patrimoniali** (studiare bene) — riproduzione, comunicazione al pubblico (incluso on demand), modificazione, distribuzione; principio di esaurimento comunitario; diritto di noleggio e prestito; durata.
9. **Trasmissione dei diritti di utilizzazione economica** — obbligo della forma scritta; diritto a remunerazione adeguata; mancato sfruttamento.
10. **Eccezioni** — carattere tassativo; uso personale, citazione per critica/didattica, immagini a bassa risoluzione su Internet per uso didattico.
11. **Diritti connessi** — soggetti diversi dall'autore; anche diritti morali per artisti interpreti ed esecutori.
12. **Come è tutelato il software** — come opera letteraria ai sensi della Convenzione di Berna; forma espressiva vs. idee.
13. **Chi è titolare dei diritti sul software** — autore, datore di lavoro per software del dipendente (salvo patto contrario).
14. **Software del dipendente** (studiare bene) — i diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro se il software è sviluppato nell'ambito delle mansioni o su istruzioni; differenza rispetto alle invenzioni del dipendente.
15. **Diritti esclusivi sul software** (studiare bene) — riproduzione, modificazione, distribuzione; esaurimento; eccezioni (correzione errori, backup, studio del funzionamento); eccezioni per interoperabilità.
16. **Registrazione del software** — facoltativa, funzione probatoria; caso particolare delle start-up innovative.
17. **Brevettabilità del software** — esclusa *in quanto tale*; ammessa se il software apporta un «contributo tecnico» nell'ambito di un'invenzione tecnologica.
18. **Misure tecnologiche** — chi può apporle; obbligo di rimozione per autorità competente; informazioni elettroniche sul regime dei diritti.
19. **Sanzioni** — in generale, le principali; **non** tutto il dettaglio a memoria.

3.19 17. Proprietà industriale: quadro generale

3.19.1 17.1 La distinzione tra proprietà intellettuale e proprietà industriale

La locuzione **proprietà intellettuale** (*Intellectual Property*, IP) designa in senso lato l'insieme dei diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico a chi crea o inventa beni immateriali. Essa si articola in due grandi famiglie:

La **proprietà letteraria e artistica** comprende il diritto d'autore e i diritti connessi, disciplinati — come visto — dalla L. 633/41. La tutela nasce automaticamente con la creazione dell'opera, non richiede registrazione e dura 70 anni *post mortem auctoris*.

La **proprietà industriale** comprende i segni distintivi (marchi, indicazioni geografiche, denominazioni d'origine), le invenzioni (brevetti), i modelli di utilità, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori e le informazioni riservate (segreti commerciali). In Italia la disciplina di riferimento è il **Codice della Proprietà Industriale** (C.P.I.), adottato con D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

> ☐ **Nota della Prof.ssa Cevenini:**
>
> La distinzione tra diritto d'autore e proprietà industriale ha rilevanza pratica immediata per l'ingegnere informatico: quando sviluppa software, il regime applicabile è il diritto d'autore; quando realizza un'invenzione tecnica (anche assistita da software), può accedere alla tutela brevettuale; quando lancia un prodotto o un servizio, dovrà scegliere e registrare un marchio; quando sceglie il nome del proprio sito web, dovrà fare i conti con i conflitti tra nome a dominio e marchi altrui.

3.19.2 17.2 Il Codice della Proprietà Industriale (C.P.I.)

Il C.P.I. (D.Lgs. 30/2005) costituisce il testo organico della disciplina italiana della proprietà industriale. Coordina le norme nazionali con quelle derivanti da strumenti internazionali — in particolare la **Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale** (1883) e l'**Accordo TRIPs** (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, allegato all'accordo istitutivo del WTO, 1994) — nonché con le direttive e i regolamenti dell'Unione europea in materia di marchi e disegni.

3.19.3 17.3 Invenzioni dei dipendenti: la disciplina speciale

Come anticipato nella sezione 13.4, la regola per le **invenzioni del dipendente** si differenzia significativamente da quella per il software. L'art. 64 C.P.I. distingue tre fattispecie:

Le **invenzioni di servizio** sono realizzate dal dipendente nell'esecuzione di un contratto o di un rapporto di lavoro che preveda come oggetto lo svolgimento di attività inventiva remunerata a tal fine. In questo caso i diritti patrimoniali sull'invenzione appartengono al **datore di lavoro**; il dipendente, qualora non riceva una retribuzione specifica per tale attività inventiva, ha diritto a un **equo premio**.

Le **invenzioni d'azienda** sono realizzate dal dipendente nell'esecuzione del contratto di lavoro, ma senza che l'attività inventiva sia l'oggetto specifico del rapporto. I diritti patrimoniali appartengono al **datore di lavoro**, che deve corrispondere al dipendente un'**equa retribuzione** che tenga conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita.

Le **invenzioni occasionali** sono realizzate dal dipendente al di fuori dell'esecuzione del rapporto di lavoro, senza utilizzare risorse o informazioni del datore. I diritti sull'invenzione appartengono al

dipendente; il datore ha tuttavia un diritto di opzione per l'uso o l'acquisto dell'invenzione, dietro corrispettivo.

> ☐ **Attenzione — confronto con il software**
>
> Per il **software del dipendente** (art. 12-bis LDA) il datore di lavoro acquisisce automaticamente i diritti patrimoniali su ogni software creato nell'esecuzione delle mansioni *senza necessità di equo compenso aggiuntivo* (salvo patto contrario). Per le **invenzioni del dipendente** (art. 64 C.P.I.), invece, il riconoscimento di un compenso o di un equo premio al dipendente è espressamente previsto dalla legge anche quando i diritti appartengono al datore di lavoro. Si tratta di una differenza rilevante che l'ingegnere deve conoscere per tutelare i propri diritti o quelli dell'azienda.

3.20 18. Il marchio

3.20.1 18.1 Funzione e definizione

Il **marchio** è un segno distintivo che serve a **individuare i prodotti o i servizi di un'impresa** e a differenziarli da quelli dei concorrenti. La sua funzione principale — riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE — è la **funzione d'origine**: il marchio garantisce al consumatore che tutti i prodotti contraddistinti da quel segno provengono da un'unica fonte imprenditoriale.

Può costituire oggetto di registrazione come marchio qualsiasi segno — in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della sua confezione, le combinazioni o le tonalità cromatiche — purché sia idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e sia **rappresentabile nel Registro dei marchi** in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al suo titolare (art. 7 C.P.I.).

3.20.2 18.2 Requisiti di validità del marchio

Perché un marchio possa essere validamente registrato, deve possedere quattro requisiti:

a) Capacità distintiva (art. 13 C.P.I.) — Il marchio deve essere idoneo a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli altrui. Sono privi di capacità distintiva i segni che descrivono direttamente la qualità, la specie, la destinazione, il valore o la provenienza geografica del prodotto (c.d. segni descrittivi).

b) Novità (art. 12 C.P.I.) — Il marchio non deve essere identico o simile a un marchio anteriore registrato per prodotti o servizi identici o affini, né identico o simile a un segno già notoriamente conosciuto nel territorio dello Stato come marchio altrui. Vi è rischio di confusione anche quando il pubblico possa ritenere che i prodotti o servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese collegate.

c) Liceità (art. 14 C.P.I.) — Il marchio non può consistere esclusivamente in segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; non può essere idoneo a ingannare il pubblico sulla natura, qualità o provenienza geografica del prodotto; non può contenere stemmi, bandiere o altri segni di Stati o organizzazioni internazionali senza la dovuta autorizzazione.

d) Veridicità (art. 14 C.P.I.) — Il marchio non deve essere idoneo a trarre in inganno il pubblico.

3.20.3 18.3 Registrazione e diritti conferiti

Il marchio si acquisisce mediante **registrazione** presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). La domanda di registrazione indica i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, classificati secondo la **Classificazione internazionale di Nizza** (45 classi di prodotti e servizi). Il marchio registrato conferisce al titolare il **diritto esclusivo** di usarlo per i prodotti e servizi per cui è stato registrato.

La registrazione ha durata di **10 anni** dalla data di deposito della domanda ed è **rinnovabile a tempo indeterminato** per successivi periodi di 10 anni.

Il marchio non registrato (marchio di fatto) è tutelato dall'ordinamento in misura minore: il titolare può opporsi all'uso altrui soltanto nella misura in cui il marchio sia notoriamente conosciuto nel territorio e per i prodotti o servizi per cui è usato (art. 2571 c.c.).

Accanto al marchio nazionale esiste il **marchio UE** (Regolamento UE 2017/1001), che conferisce protezione unitaria su tutto il territorio dell'Unione mediante registrazione presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), con sede ad Alicante.

3.20.4 18.4 Marchi in rete: problematiche specifiche dell'informatica

L'avvento di Internet ha generato problematiche inedite nel diritto dei marchi, di particolare rilevanza per l'ingegnere informatico.

Metatag. I metatag sono elementi del codice HTML non visibili direttamente nella pagina web ma letti dai motori di ricerca per indicizzarne il contenuto. L'inserimento del marchio altrui nei metatag di un sito web — al fine di intercettare le ricerche degli utenti interessati a quel marchio e attrarli verso il proprio sito — costituisce un uso del segno distintivo altrui che può integrare contraffazione del marchio o concorrenza sleale, atteso che sfrutta la notorietà del marchio altrui per generare traffico.

Keyword advertising (Google AdWords / Search Engine Advertising). Il sistema di pubblicità a pagamento dei motori di ricerca (es. Google Ads) consente agli inserzionisti di acquistare come *keyword* il marchio di un concorrente. Quando l'utente cerca quel marchio, il motore mostra anche l'annuncio dell'inserzionista concorrente. La Corte di Giustizia UE (sentenze *Google France*, C-236/08 e successive) ha chiarito che:

- Il **motore di ricerca** non viola il marchio perché non fa un uso proprio del segno; la sua responsabilità può tuttavia sorgere come *hosting provider* se, pur sapendo dell'uso illecito, omette di agire.
- L'**inserzionista** viola il marchio altrui quando il suo annuncio non consente o consente soltanto difficilmente all'utente medio di sapere se i prodotti o servizi provengono dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata (c.d. *doppio test* sulla funzione d'origine e sulla funzione pubblicitaria del marchio).

  ☐ **Esempio pratico:**

  Un'azienda produttrice di scarpe sportive acquista come keyword il nome del principale competitor per la propria campagna AdWords. Quando l'utente cerca il competitor, compare in cima ai risultati anche l'annuncio dell'azienda concorrente. Se l'annuncio non contiene il nome del competitor (es. recita solo «Acquista scarpe sportive di qualità su X.it»), il rischio di violazione del marchio è basso; se invece l'annuncio recita «Le scarpe Y a prezzi imbattibili» usando il marchio Y altrui, vi è quasi certamente contraffazione.

Linking e framing. La creazione di *hyperlink* verso pagine altrui non costituisce di per sé violazione del marchio. Il problema si pone quando il link è *profondo* (*deep link*) o viene realizzato un *frame* che incorpora il contenuto del sito altrui all'interno del proprio, potenzialmente confondendo l'utente sull'origine della pagina o del prodotto.

3.21 19. Nomi a dominio

3.21.1 19.1 Natura giuridica e funzione

Il **nome a dominio** (*domain name*) è la sequenza alfanumerica che identifica un sito web su Internet (es. `unibo.it`, `google.com`). Dal punto di vista tecnico, il nome a dominio è la rappresentazione leggibile dall'uomo dell'indirizzo IP numerico che identifica un server nella rete. Dal punto di vista giuridico, il nome a dominio può assolvere funzioni diverse: può funzionare come indirizzo (funzione tecnica di raggiungibilità del sito), come segno distintivo dell'attività dell'impresa (analoga alla funzione del marchio o della ragione sociale), come strumento di comunicazione commerciale.

3.21.2 19.2 Il sistema DNS e l'organizzazione ICANN

Il **Domain Name System** (DNS) è il sistema che traduce i nomi a dominio in indirizzi IP. La gestione della struttura gerarchica dei domini di primo livello (*Top Level Domain*, TLD) è affidata all'**ICANN** (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), un'organizzazione senza scopo di lucro di diritto californiano che opera, di fatto, come organismo di governance tecnica di Internet.

I TLD si distinguono in:

- **gTLD** (*generic Top Level Domain*): `.com`, `.net`, `.org`, `.info`, `.edu`, `.gov`, `.mil` e numerose estensioni più recenti (`.app`, `.cloud`, ecc.).
- **ccTLD** (*country code Top Level Domain*): `.it` (Italia), `.de` (Germania), `.fr` (Francia), ecc. I ccTLD sono gestiti da *registry* nazionali; per l'Italia il registry è il **NIC.it** (*Network Information Centre*), gestito dall'Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa.

La registrazione di un nome a dominio avviene tramite un **registrar** accreditato, seguendo il principio del **«primo arrivato, primo servito»** (*first come, first served*). Questo principio ha generato il fenomeno del *domain grabbing* (o *cybersquatting*).

3.21.3 19.3 Conflitti tra nome a dominio e marchi

Il problema principale che il diritto deve affrontare in materia di nomi a dominio è il **conflitto con i marchi**. Esso si manifesta principalmente in due forme:

Cybersquatting. Consiste nella registrazione, da parte di soggetti in mala fede, di nomi a dominio corrispondenti a marchi noti altrui, con l'intenzione di rivenderli al titolare del marchio o comunque di sfruttarne la notorietà. In Italia il cybersquatting può configurare: violazione del marchio registrato (art. 20 C.P.I.); atti di concorrenza sleale (art. 2598 c.c., n. 1 e 3); condotta contraria ai principi di correttezza professionale.

Conflitti tra usi legittimi. Due imprese possono avere marchi simili o identici registrati in classi merceologiche diverse, o in Paesi diversi. La creazione di un sito web con un certo nome a dominio rende tale nome visibile globalmente, generando potenziali conflitti anche tra soggetti che, nel mondo fisico, coesistevano pacificamente in aree geografiche o merceologiche separate.

3.21.4 19.4 Procedure di risoluzione delle dispute

Oltre alla tutela giurisdizionale ordinaria, esistono procedure extragiudiziali specificamente create per le controversie sui nomi a dominio.

Procedura UDRP (*Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy*). Adottata dall'ICANN nel 1999 per i gTLD, la UDRP consente al titolare di un marchio di ottenere il trasferimento o la cancellazione di un nome a dominio registrato in malafede. Il reclamo è presentato a uno dei provider accreditati dall'ICANN (es. WIPO, NAF). Perché il reclamo sia accolto, il titolare deve dimostrare che: il nome a dominio è identico o confusoriamente simile al suo marchio; il registrante non ha diritti o interessi legittimi sul nome a dominio; il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede.

Procedure NIC.it per `.it`. Per i domini `.it` il NIC.it gestisce una propria procedura di dispute online denominata **DRP** (*Dispute Resolution Policy*). La procedura si svolge davanti a un esperto indipendente e può concludersi con il trasferimento del dominio al ricorrente o con la sua cancellazione.

☐ **Attenzione — nome a dominio vs. marchio**

Un'impresa che registra un nome a dominio **non acquista automaticamente un marchio**. Analogamente, chi registra per primo un marchio non ha automaticamente il diritto al corrispondente nome a dominio. I due sistemi sono del tutto indipendenti. Per proteggere efficacemente un segno distintivo in rete occorre agire su entrambi i fronti: registrare il marchio presso l'UIBM (o l'EUIPO) *e* registrare i nomi a dominio corrispondenti (incluse le varianti più comuni e i principali TLD) prima che lo faccia qualcun altro.

3.21.5 19.5 Il nome a dominio nel C.P.I.

Il Codice della Proprietà Industriale ha inserito il nome a dominio tra i segni distintivi rilevanti ai fini della tutela del marchio. In particolare, l'art. 22 C.P.I. estende il divieto di adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile ad un marchio registrato altrui, se usato per l'attività economica dell'adottante.

3.22 20. Brevetti

3.22.1 20.1 Funzione e fondamento economico del brevetto

Il **brevetto** (*patent*) è il titolo giuridico attraverso cui lo Stato riconosce all'inventore un **monopolio temporaneo** sullo sfruttamento commerciale della propria invenzione, in cambio della piena divulgazione pubblica della stessa. La logica sottostante è quella di un compromesso tra interessi contrapposti: l'inventore ottiene un periodo di esclusiva che gli consente di recuperare gli investimenti in ricerca e sviluppo; la collettività ottiene la conoscenza tecnica (depositata in forma pubblica nel registro brevetti) e, alla scadenza del brevetto, la libertà di sfruttare liberamente l'invenzione.

3.22.2 20.2 Fonti normative

A livello internazionale: il **Trattato di cooperazione in materia di brevetti** (PCT, Patent Cooperation Treaty, 1970) consente di presentare un'unica domanda internazionale con effetto in più Paesi. L'Accordo **TRIPs** (1994) stabilisce standard minimi di protezione brevettuale per i Membri del WTO, incluso un termine minimo di protezione di 20 anni dalla data di deposito.

A livello europeo: la **Convenzione sul Brevetto Europeo** (CBE, *European Patent Convention*, Monaco 1973, in vigore dal 1977) istituisce il sistema del brevetto europeo, gestito dall'**Ufficio Europeo dei Brevetti** (UEB / EPO). Il brevetto europeo è un fascio di brevetti nazionali: dopo la concessione dell'EPO, il titolare deve validare il brevetto nei singoli Stati contraenti per ottenere protezione in ciascuno di essi. È in corso di attuazione il sistema del **Brevetto Unitario UE** (Regolamento UE 1257/2012), che conferirà protezione unitaria su quasi tutti gli Stati membri dell'UE con un'unica domanda.

A livello nazionale: il **Codice della Proprietà Industriale** (D.Lgs. 30/2005) disciplina le invenzioni e i modelli di utilità in Italia.

3.22.3 20.3 Requisiti di brevettabilità

Affinché un'invenzione possa essere brevettata, devono ricorrere tre requisiti cumulativi (art. 45 C.P.I., art. 52 CBE):

a) Novità — L'invenzione non deve essere compresa nello *stato della tecnica* (*prior art*), ossia nell'insieme di tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, prima della data di deposito della domanda, mediante descrizione scritta od orale, uso od in qualsiasi altro modo.

b) Attività inventiva (non ovvietà) — L'invenzione non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona del mestiere (*person skilled in the art*). Il requisito mira a garantire che il brevetto remuneri una vera e propria «scintilla creativa», non una mera ricombinazione ovvia di elementi noti.

c) Industrialità — L'invenzione deve essere suscettibile di applicazione industriale, ossia deve poter essere fabbricata o utilizzata in un qualsiasi tipo di industria, compresa quella agricola. Sono escluse le teorie scientifiche pure, le scoperte, i metodi matematici e le creazioni estetiche, in quanto non hanno applicazione industriale nel senso tecnico-giuridico del termine.

> ☐ **Nota:**
>
> Il brevetto non tutela un'**idea** in quanto tale, ma la **concreta soluzione tecnica** di un problema tecnico. Un'invenzione può proteggersi con il brevetto *e* con il segreto industriale; le due tutele, però, si escludono: il brevetto richiede divulgazione pubblica, il segreto industriale presuppone che le informazioni rimangano riservate. La scelta tra le due strategie dipende dalle circostanze (facilità di *reverse engineering*, durata desiderata della protezione, ecc.).

3.22.4 20.4 Durata del brevetto

La durata del brevetto è di **20 anni** dalla data di deposito della domanda (art. 60 C.P.I.). Non è rinnovabile. Alla scadenza del brevetto l'invenzione entra nel pubblico dominio e può essere liberamente sfruttata da chiunque. Per i farmaci e i prodotti fitosanitari, il Certificato Complementare di Protezione (CCP) può prolungare la protezione fino a un massimo di 5 anni ulteriori, per compensare i tempi delle procedure autorizzative.

3.22.5 20.5 Brevettabilità del software: la questione centrale per l'informatica

La questione della brevettabilità del software è una delle più discusse nel diritto della proprietà intellettuale applicata all'informatica. La risposta varia significativamente a seconda del sistema giuridico considerato.

Nel sistema europeo (CBE). L'art. 52 CBE esclude espressamente dalla brevettabilità, *in quanto tali*, i seguenti oggetti: scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici; creazioni estetiche; piani, principi e metodi per attività mentali, giochi e attività commerciali; programmi per elaboratore (*software* in quanto tale); presentazioni di informazioni. Tuttavia, la stessa norma precisa che l'esclusione riguarda questi oggetti *in quanto tali* — lasciando aperto lo spazio per brevettare invenzioni che *impieghino* software ma che apportino un contributo tecnico ulteriore rispetto alla mera esecuzione del programma.

La prassi dell'**EPO** ha elaborato il criterio del **«carattere tecnico»** (*technical character*): un'invenzione che comprende software è brevettabile se produce un effetto tecnico che va oltre le normali interazioni fisiche tra il programma e il computer su cui viene eseguito (es. un software che controlla un processo industriale, che ottimizza la gestione della memoria hardware, che effettua elaborazioni di segnali con effetti fisici misurabili). Non è brevettabile, invece, un software che realizzi soltanto operazioni mentali o commerciali (es. un algoritmo di raccomandazione di prodotti, un metodo per effettuare transazioni finanziarie, purché non comportino un contributo tecnico specifico).

Negli USA. Il diritto brevettuale statunitense è tradizionalmente molto più aperto alla brevettabilità del software. Per decenni la giurisprudenza ha ammesso i c.d. *software patents* e i *business method patents* in misura assai maggiore rispetto all'Europa. Tuttavia, alcune decisioni della Corte Suprema (in particolare *Alice Corp. v. CLS Bank*, 2014) hanno ristretto l'ambito della brevettabilità, dichiarando non brevettabili le idee astratte anche se implementate su computer, salvo che l'implementazione apporti qualcosa di «significativamente più» rispetto all'idea astratta stessa.

> ☐ **Attenzione — software: diritto d'autore vs. brevetto**
>
> In sintesi, nel sistema europeo: - Il **diritto d'autore** tutela la *forma espressiva* del software (il codice sorgente, l'eseguibile) — sorge automaticamente con la creazione, non richiede registrazione, dura tutta la vita dell'autore più 70 anni. - Il **brevetto** tutela l'*idea tecnica* sottostante (il metodo, il processo) — richiede registrazione, dura 20 anni dalla domanda, è concedibile solo se il software apporta un contributo tecnico che superi l'esclusione dei «programmi per elaboratore in quanto tali».
>
> Le due tutele non si escludono a vicenda: un prodotto software può essere — in linea di principio — tutelato sia dal diritto d'autore (per il codice) sia dal brevetto (per l'invenzione tecnica sottostante, se brevettabile). Nella pratica, tuttavia, la strada del brevetto europeo per il software è molto più stretta di quanto non sia negli Stati Uniti, e molte aziende preferiscono affidarsi al segreto industriale o al vantaggio di *first mover* come strategie complementari alla tutela autorale.

3.22.6 20.6 Modelli di utilità

Accanto al brevetto per invenzione, il C.P.I. disciplina il **modello di utilità** (artt. 82 ss.), che tutela i *ritrovati* — ossia nuovi modelli atti a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso, particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego. Il modello di utilità

richiede i medesimi requisiti di novità e industrialità del brevetto, ma non il requisito dell'attività inventiva nel senso pieno. La durata è di **10 anni** dalla data di deposito. Non è disponibile in tutti i Paesi UE; non esiste un modello di utilità europeo unitario.

3.23 Aggiornamento del Riepilogo

I seguenti concetti integrano il riepilogo della sezione IPR, con specifico riferimento alla proprietà industriale.

20. **Distinzione diritto d'autore / proprietà industriale** — le due famiglie di diritti; fonti normative (LDA per diritto d'autore; C.P.I. per proprietà industriale).
21. **Invenzioni del dipendente** (studiare bene) — tre fattispecie (servizio, azienda, occasionale); differenza rispetto al software del dipendente; equo premio.
22. **Marchio: requisiti di validità** — capacità distintiva, novità, liceità, veridicità; marchio di fatto vs. marchio registrato; durata 10 anni rinnovabili.
23. **Marchi in rete** — metatag (uso illecito del marchio altrui nel codice HTML); keyword advertising (doppio test CGUE: funzione d'origine e funzione pubblicitaria); deep linking e framing.
24. **Nome a dominio: natura giuridica** — funzione tecnica e funzione di segno distintivo; sistema DNS; ICANN e NIC.it.
25. **Conflitti nome a dominio / marchio** — cybersquatting; procedura UDRP (gTLD); procedura DRP NIC.it (`.it`); indipendenza tra registrazione del dominio e registrazione del marchio.
26. **Brevetto: requisiti** — novità, attività inventiva, industrialità; durata 20 anni non rinnovabili; scelta tra brevetto e segreto industriale.
27. **Brevettabilità del software in Europa** — esclusione «in quanto tale» (art. 52 CBE); ammissibilità se apporta «carattere tecnico» (prassi EPO); confronto con il sistema USA (*Alice Corp.*).
28. **Software: diritto d'autore vs. brevetto** — oggetto della tutela, durata, formalità; possibile coesistenza delle due tutele.

Fine degli appunti — modulo IPR completo (Diritto d'autore, tutela software, Proprietà industriale)

4 Tutela giuridica delle banche di dati e dei siti web

Dispensa integrativa alle slide del corso Diritto dell'Informatica T — a.a. 2025/2026 — Prof. Claudia Cevenini Università di Bologna

---

4.1 Indice

1. Inquadramento normativo
2. Definizione di banca di dati
3. Tutela autorale della banca di dati
4. Tipi di banca di dati
5. Oggetto della tutela autorale
6. Titolare dei diritti sulla banca di dati
7. Quando sorge il diritto sulla banca di dati
8. Diritti esclusivi dell'autore della banca di dati
9. Deroghe al diritto d'autore sulla banca di dati
10. Uso da parte dell'utente legittimo
11. Il diritto del costitutore (diritto sui generis)
12. Durata del diritto del costitutore
13. Principio di esaurimento comunitario
14. Libere utilizzazioni e diritto del costitutore
15. Contratti relativi alle banche di dati
16. Il sito web e il diritto d'autore
17. Aspetti legali del sito web oltre il diritto d'autore
18. Riepilogo: concetti da sapere assolutamente

4.2 1. Inquadramento normativo

La disciplina sulla tutela giuridica delle banche di dati si inserisce nell'alveo della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (LDA), ma è stata introdotta in un momento successivo rispetto all'impianto originario della legge, a seguito del recepimento di una direttiva comunitaria.

La normativa di riferimento è la **Legge 22 aprile 1941, n. 633** (*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*), integrata e modificata dal **D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169**, che ha dato attuazione alla **Direttiva 96/9/CE** sulla tutela giuridica delle banche di dati.

> ☐ **Nota:**
>
> Il D.Lgs. 169/1999 ha introdotto nella LDA due distinti livelli di tutela per le banche di dati: uno fondato sul diritto d'autore (per le banche di dati «creative»), l'altro su un diritto *sui generis* (per le banche di dati che, pur non avendo carattere creativo, sono il frutto di un investimento rilevante). Questa duplicità è l'elemento più caratteristico della disciplina e occorre tenere i due livelli nettamente distinti.

4.3 2. Definizione di banca di dati

L'art. 2, n. 9, L. 633/41 fornisce la seguente definizione:

> *«Raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.»*

Alcune precisazioni si impongono:

Il termine **«raccolta»** implica che si tratti di una pluralità di elementi distinti, non di un'opera unitaria.

L'aggettivo **«indipendenti»** indica che gli elementi della raccolta conservano una propria autonomia: possono essere utilizzati separatamente dall'insieme.

I criteri **«sistematicamente o metodicamente disposti»** rinviano all'organizzazione della raccolta — che deve seguire un criterio ordinatore — e all'accessibilità individuale dei singoli elementi.

L'ultimo inciso chiarisce che la definizione abbraccia sia le **banche di dati elettroniche** (su supporto informatico o accessibili in rete) sia le **banche di dati cartacee** (es. enciclopedie su carta, repertori giuridici stampati).

> ☐ **Attenzione**
>
> La disciplina in esame tutela la **struttura** e l'**organizzazione** della raccolta, non il contenuto in sé. I diritti sugli elementi che la compongono restano in capo ai rispettivi titolari: chi crea una banca di dati contenente articoli di giornale non acquista diritti sugli articoli stessi, che rimangono protetti dal diritto d'autore dei rispettivi autori.

4.4 3. Tutela autorale della banca di dati

L'art. 1, comma 2, L. 633/41 dispone che sono protette dal diritto d'autore le banche di dati che, **per la scelta o la disposizione del materiale**, costituiscono una **creazione intellettuale dell'autore**.

Il requisito sostanziale è quello della **creatività** (o originalità), che nella banca di dati si manifesta in due possibili modi:

- nella **scelta** dei contenuti da includere (es. decidere quali autori inserire in un'antologia letteraria);
- nella **disposizione** dei contenuti (es. una struttura di navigazione originale, un ordinamento tematico non convenzionale).

> ☐ **Nota della Prof.ssa Cevenini:**
>
> Il semplice **ordine cronologico** o **alfabetico** degli elementi non è considerato originale: manca il requisito della creatività. Non è sufficiente investire risorse per raccogliere dati; occorre che nella scelta o nella struttura si esprima un apporto intellettuale creativo personale dell'autore. Ne consegue che molte banche di dati commercialmente importanti (es. elenchi telefonici, banche dati di prezzi di mercato) possono *non* essere

protette dal diritto d'autore, ma possono comunque beneficiare del diritto *sui generis* del costitutore (v. § 11).

4.5 4. Tipi di banca di dati

La dottrina e la giurisprudenza distinguono due tipologie di banca di dati ai fini della valutazione del requisito di originalità:

La **banca di dati selettiva** è quella il cui contenuto è stato scelto in modo discrezionale dall'autore. In questa raccolta si raccoglie solo una parte dei dati possibili su un determinato argomento: nell'esercizio della discrezionalità di scelta è ravvisabile l'**originalità** che giustifica la tutela autorale.

La **banca di dati non selettiva** è quella che include **tutti i dati possibili** su un determinato argomento, senza operare selezioni (es. elenco di tutti gli abbonati a una linea telefonica in una determinata area geografica). In questo caso i dati non sono stati selezionati: la creatività, se presente, va ricercata esclusivamente nella **struttura** della raccolta (es. nell'originale modo in cui i dati sono organizzati e presentati).

> ☐ **Sentenza rilevante:**
>
> Gli elenchi di abbonati a una linea telefonica **non** costituiscono banche di dati meritevoli di tutela ai sensi del diritto d'autore, in quanto mancano di originalità e creatività — la mera raccolta esaustiva di dati non implica alcuna scelta creativa. *(Tribunale di Pavia, 22 marzo 1997)*

4.6 5. Oggetto della tutela autorale

La tutela del diritto d'autore sulla banca di dati investe la **forma espressiva**, intesa come la struttura, la disposizione e la scelta dei contenuti. Non si estende ai seguenti elementi:

- Il **contenuto** della banca di dati (le singole opere, i dati o gli altri elementi che la compongono) — i diritti su di essi restano in capo ai rispettivi titolari.
- Il **software** utilizzato per la costituzione e il funzionamento delle banche di dati elettroniche — che è tutelato autonomamente come opera letteraria ai sensi degli artt. 64-bis ss. LDA.

4.7 6. Titolare dei diritti sulla banca di dati

La **regola generale** è che il titolare dei diritti sia l'**autore** della banca di dati, inteso come la persona fisica che l'ha creata con il proprio apporto intellettuale creativo. Come per le altre opere, l'autore può cedere i diritti patrimoniali a terzi.

Caso particolare — banca di dati creata dal dipendente. L'art. 12-bis LDA, che abbiamo già incontrato in materia di software, si applica anche alle banche di dati:

> *«Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.»*
>
> ☐ **Attenzione**
>
> La regola dell'art. 12-bis LDA vale sia per il software che per la banca di dati: il datore di lavoro diventa automaticamente titolare dei diritti patrimoniali sulla banca di dati creata dal dipendente nell'ambito delle sue mansioni, *salvo patto contrario*. Si ricordi la distinzione con la disciplina delle invenzioni del dipendente (art. 64 C.P.I.), nella quale è invece previsto un diritto al compenso del dipendente.

Caso delle opere in comunione. Spesso la banca di dati è il frutto del contributo inscindibile di più persone: si applica la disciplina dell'opera in comunione, con i relativi effetti sulla cotitolarità dei diritti.

4.8 7. Quando sorge il diritto sulla banca di dati

Il D.Lgs. 169/1999 non introduce alcuna novità rispetto ai principi generali del diritto d'autore: il diritto si acquista con la **creazione dell'opera**, senza necessità di registrazione, deposito o altra formalità. Spesso la banca di dati è un'opera collettiva o in comunione.

4.9 8. Diritti esclusivi dell'autore della banca di dati

Il titolare dei diritti d'autore sulla banca di dati ha il diritto esclusivo di effettuare o autorizzare le seguenti operazioni:

a) Riproduzione — permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

b) Traduzione, adattamento e modifica — nonché riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione al pubblico dei risultati di tali operazioni.

c) Distribuzione al pubblico — in qualsiasi forma, dell'originale o di copie della banca di dati.

d) Comunicazione al pubblico — qualsiasi presentazione, dimostrazione, comunicazione in pubblico della banca di dati, trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

4.10 9. Deroghe al diritto d'autore sulla banca di dati

Alcune attività non sono soggette all'autorizzazione del titolare (art. 64-sexies L. 633/41):

a) Accesso o consultazione per scopi didattici e di ricerca scientifica, a condizione che: la ricerca non sia svolta nell'ambito di un'impresa (deve avere scopo non commerciale); sia indicata la fonte; si tratti di una riproduzione non permanente.

b) Impiego per scopi di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

4.11 10. Uso da parte dell'utente legittimo

Se necessario per l'accesso al contenuto della banca di dati e per il suo normale impiego, l'**utente legittimo** (colui che dispone di una licenza d'uso o di altro titolo che lo abilita all'utilizzo della banca di dati) può, **senza autorizzazione del titolare**, effettuare le seguenti operazioni:

- riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico della banca di dati, trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di traduzione, adattamento, modifica.

Se l'utente è autorizzato a usare solo una **parte** della banca di dati, queste attività potranno essere legittimamente effettuate soltanto su tale parte.

> ☐ **Attenzione — clausole contrattuali nulle**
>
> Le clausole contrattuali che vietino all'utente legittimo di effettuare le operazioni appena elencate sono **nulle**. Il legislatore ha dunque posto un limite inderogabile all'autonomia contrattuale del titolare: non è possibile, neanche per via contrattuale, impedire all'utente legittimo di fare un uso della banca di dati che sia necessario al suo normale impiego.

4.12 11. Il diritto del costitutore (diritto *sui generis*)

4.12.1 11.1 Fondamento e natura

Il **diritto del costitutore** — detto anche **diritto *sui generis*** — è il secondo livello di tutela introdotto dal D.Lgs. 169/1999. Si tratta di un diritto **indipendente e parallelo** rispetto al diritto d'autore sulla banca di dati, di natura di **diritto connesso** (art. 102-bis LDA).

Spetta al soggetto — persona fisica o giuridica — che ha effettuato un **investimento rilevante** per la realizzazione, la verifica o la presentazione di una banca di dati. L'investimento può essere finanziario, di tempo o di lavoro. La sua **rilevanza** è valutata sia in senso quantitativo che qualitativo, in relazione al settore di riferimento e agli investimenti normalmente effettuati da altri operatori o dallo stesso costitutore in analoghe iniziative.

> ☐ **Attenzione — non sono richiesti requisiti di creatività**
>
> Il diritto del costitutore **non** richiede che la banca di dati sia originale o creativa. Questo è il tratto decisivo che lo distingue dalla tutela autorale: è possibile tutelare anche chi investe nella creazione di una banca di dati **non originale** — e quindi non proteggibile con il diritto d'autore — purché l'investimento sia stato rilevante. In questo modo il sistema tutela l'investimento economico a prescindere dal contributo creativo.

4.12.2 11.2 Requisito soggettivo

Il costitutore deve essere **cittadino o residente dell'Unione europea** oppure, se società o impresa, essere **stabilito nell'Unione europea**. La tutela non si applica automaticamente a costitutori di Paesi terzi.

4.12.3 11.3 Contenuto del diritto del costitutore

Il diritto del costitutore attribuisce la facoltà di **vietare operazioni di estrazione e reimpiego** dell'intera banca di dati o di una sua **parte sostanziale**. Sono vietate anche le attività di estrazione e reimpiego di parti **non sostanziali** della banca di dati quando tali operazioni siano **ripetute e sistematiche** e siano contrarie alla normale gestione della banca di dati ovvero arrechino ingiustificato pregiudizio al costitutore.

I concetti chiave sono i seguenti:

Estrazione — trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto, effettuato con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

Reimpiego — qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati (distribuzione, noleggio, trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma).

Parte sostanziale — valutata sia in senso quantitativo (quota percentuale rilevante degli elementi della banca di dati) sia in senso qualitativo (elementi di particolare importanza o valore nell'economia della raccolta).

> ☐ **Esempio:**
>
> Una società di *data scraping* che estrae sistematicamente i dati da un portale immobiliare per alimentare un proprio servizio concorrente viola il diritto del costitutore, anche

se ogni singola estrazione non raggiunge soglie quantitative rilevanti, perché le estrazioni ripetute e sistematiche sono contrarie alla normale gestione della banca di dati e arrecano pregiudizio al costitutore.

4.13 12. Durata del diritto del costitutore

Il diritto del costitutore **sorge al momento del completamento della banca di dati** e ha una durata di **15 anni**, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo al completamento della banca di dati.

Per le banche di dati messe a disposizione del pubblico prima della scadenza di questo periodo, il diritto si esaurirà il 15° anno dal 1° gennaio dell'anno successivo alla **prima messa a disposizione del pubblico**.

Nuovi investimenti. Se dopo la prima messa a disposizione sono apportate **modifiche o integrazioni sostanziali** alla banca di dati che richiedono nuovi investimenti rilevanti, decorre un **nuovo termine di tutela di 15 anni** dal completamento della versione modificata o dalla sua messa a disposizione del pubblico.

☐ **Confronto con il diritto d'autore:**

La durata del diritto del costitutore (15 anni) è significativamente inferiore a quella del diritto d'autore sulla banca di dati (che segue la regola generale dei 70 anni *post mortem auctoris*). La diversa durata riflette la diversa natura dei due diritti: il diritto d'autore tutela la creazione intellettuale, il diritto del costitutore tutela l'investimento economico, che si ammortizza in un orizzonte temporale più breve.

4.14 13. Principio di esaurimento comunitario

La **prima vendita** dell'originale di una banca di dati o di una sua copia nell'Unione europea da parte del titolare del diritto — o di un soggetto da questi autorizzato — **esaurisce il diritto di controllare la vendita successiva** nell'Unione europea. Questo principio vale sia per il diritto d'autore che per il diritto del costitutore sulla banca di dati.

Il principio di esaurimento **non si applica** alla messa a disposizione della banca di dati tramite trasmissione *online*: in questo caso si tratta di una prestazione di servizi, non della consegna di un bene materiale, e pertanto ogni singola trasmissione richiede autorizzazione.

4.15 14. Libere utilizzazioni e diritto del costitutore

Le **eccezioni e limitazioni** alle privative previste dalla disciplina sul diritto d'autore (c.d. libere utilizzazioni) si applicano **anche al diritto del costitutore**. Il D.Lgs. 68/2003 ha sancito espressamente tale applicabilità (art. 71-decies LDA).

4.16 15. Contratti relativi alle banche di dati

Le principali tipologie contrattuali che possono essere stipulate in relazione a una banca di dati riguardano:

- **Acquisizione dei diritti patrimoniali sul materiale** da impiegare per creare la banca di dati (es. licenze sulle singole opere che la comporranno).
- **Acquisizione dei diritti patrimoniali su una banca di dati** già costituita (cessione dei diritti di autore e/o del diritto del costitutore).
- **Regolamentazione dell'utilizzo di una banca di dati da parte di terzi** tramite licenze d'uso: queste possono essere esclusive o non esclusive, a tempo determinato o indeterminato, territorialmente limitate o meno, e possono prevedere diversi livelli di utilizzo (accesso in sola lettura, possibilità di estrarre dati, ecc.).

4.17 16. Il sito web e il diritto d'autore

4.17.1 16.1 Il sito web come possibile opera dell'ingegno

Un sito web **può contenere** opere dell'ingegno creative protette dal diritto d'autore: testi, fotografie, disegni, video, file audio, software di gestione del sito, elementi grafici ecc. In questo senso, le singole opere presenti nel sito godono della protezione autorale spettante a ciascuna di esse.

Più complessa è la questione se il **sito web come entità unitaria nel suo complesso** sia o meno tutelabile dal diritto d'autore. La dottrina e la giurisprudenza italiane convergono sulla soluzione seguente: il sito web, **se creativo e originale**, può essere considerato un'opera dell'ingegno autonomamente proteggibile.

4.17.2 16.2 Giurisprudenza rilevante

> *«Un'opera telematica è meritevole di tutela se le modalità di accesso, il tipo di informazioni e i modi di consultazione sono originali e frutto di un'attività intellettuale di tipo creativo.»*
>
> *(Tribunale di Bari, sentenza del 21 giugno 1998)*
>
> *«Sussiste in capo al titolare di un sito web il diritto di tutelarne l'immagine identificativa, e la sua possibilità di sfruttamento economico che si fonda su tale identificazione,*

la quale, a sua volta, quanto più è nota ed evidente alla generalità degli utenti della rete, tanto più costituisce valore economico del sito stesso.»

(Tribunale di Genova, 22 dicembre 2000)

4.18 17. Aspetti legali del sito web oltre il diritto d'autore

Il diritto d'autore non è l'unico profilo giuridico rilevante per la costruzione e gestione di un sito web. Per costruire un sito web a norma di legge occorre tenere conto di numerosi altri aspetti che verranno approfonditi nel prosieguo del corso:

La scelta del nome a dominio — con le problematiche di conflitto tra nomi a dominio e marchi già esaminate nel modulo IPR.

Il trattamento di dati personali — se il sito raccoglie dati degli utenti (es. tramite moduli online, newsletter, sistemi di profilazione, cookies), si applica la disciplina del GDPR e del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.).

Le regole sul commercio elettronico — per i siti di e-commerce si applicano le norme del D.Lgs. 70/2003 (attuativo della Direttiva 2000/31/CE), che disciplinano gli obblighi di informazione del venditore, la formazione del contratto online e la responsabilità degli intermediari; nonché le norme a tutela del consumatore (es. diritto di recesso ex D.Lgs. 206/2005, Codice del Consumo).

Le informazioni obbligatorie — le imprese sono tenute a inserire nei propri siti web determinate informazioni (es. partita IVA, ragione sociale, dati della Camera di Commercio, indirizzo della sede legale, recapiti di contatto).

> ☐ **Nota della Prof.ssa Cevenini:**
>
> Il punto critico che l'ingegnere informatico deve interiorizzare è che un sito web è un **oggetto giuridicamente multistrato**: ogni suo componente (grafica, testi, software, dati personali, contenuti generati dagli utenti) è soggetto a norme diverse e potenzialmente a titolari di diritti diversi. Prima di mettere online qualsiasi sito è necessario fare un inventario dei diritti coinvolti e verificare di avere tutti i titoli necessari.

4.19 Riepilogo: concetti da sapere assolutamente

Come indicato dalla Prof.ssa Cevenini nelle ultime slide, i concetti imprescindibili di questa lezione sono:

1. **Che cos'è una banca di dati** — la definizione normativa (art. 2, n. 9, LDA); raccolta di elementi indipendenti, sistematicamente disposti, individualmente accessibili; comprende BD cartacee ed elettroniche.

2. **Quali banche di dati sono tutelate e come** — tutela autorale per le BD creative (scelta o disposizione originale); diritto *sui generis* del costitutore per le BD frutto di investimento rilevante anche senza creatività.
3. **Che cosa è tutelato di una banca di dati** — la forma espressiva (struttura, disposizione, scelta); *non* il contenuto e *non* il software sottostante.
4. **Diritti esclusivi dell'autore di una banca di dati** — riproduzione, traduzione/modifica, distribuzione, comunicazione al pubblico.
5. **Chi è il costitutore e quali diritti ha** — soggetto che ha effettuato un investimento rilevante; diritto di vietare estrazione e reimpiego della totalità o parte sostanziale; anche le estrazioni non sostanziali ma ripetute e sistematiche sono vietate.
6. **Eccezioni al diritto del costitutore** — si applicano le stesse eccezioni del diritto d'autore (D.Lgs. 68/2003); uso per ricerca non commerciale con indicazione della fonte; uso per sicurezza pubblica o procedura giurisdizionale.
7. **Deroghe al diritto d'autore e uso da parte dell'utente legittimo** — l'utente legittimo può fare un uso normale della BD senza autorizzazione; le clausole contrattuali che vietano tale uso sono nulle.
8. **Durata del diritto del costitutore** — 15 anni dal completamento (o dalla messa a disposizione del pubblico); nuovo termine di 15 anni se ci sono modifiche sostanziali frutto di nuovi investimenti rilevanti.
9. **Siti web e diritto d'autore** — il sito web può essere opera dell'ingegno se creativo e originale; il diritto d'autore non è l'unico profilo giuridico rilevante per un sito (nomi a dominio, privacy, e-commerce, obblighi informativi).

Fine degli appunti — modulo Banche dati e siti web

5 Contratti a oggetto informatico

Dispensa integrativa alle slide del corso Diritto dell'Informatica T — a.a. 2025/2026 — Prof. Claudia Cevenini Università di Bologna

---

5.1 Indice

Parte I — Nozioni generali di diritto contrattuale

1. Il contratto: nozione e autonomia contrattuale
2. Requisiti del contratto
3. Conclusione del contratto
4. Trattative e buona fede
5. Condizioni generali di contratto
6. Contratti con i consumatori e clausole vessatorie

Parte II — Contratti aventi ad oggetto il software

7. La licenza d'uso di software
8. Tipologie particolari di licenza
9. Licenze di software libero e open source
10. Licenze Creative Commons
11. Il contratto di sviluppo software
12. Il contratto di appalto applicato allo sviluppo software
13. Il contratto d'opera intellettuale
14. Titolarità dei diritti sul software sviluppato su commissione
15. Contratto di assistenza e manutenzione del software
16. Nullità parziale
17. Riepilogo: concetti da sapere assolutamente

5.2 1. Il contratto: nozione e autonomia contrattuale

5.2.1 1.1 Nozione di contratto

Ai contratti a oggetto informatico si applica, in via di principio, la disciplina generale del contratto del codice civile. Il legislatore italiano non ha previsto un autonomo statuto per i contratti informatici: salvo alcune normative speciali (es. le norme sulle licenze software nella LDA, le norme sul commercio elettronico nel D.Lgs. 70/2003), si applicano le disposizioni codicistiche.

Il contratto è definito dall'art. 1321 c.c.:

> *«Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.»*

5.2.2 1.2 Autonomia contrattuale

L'art. 1322 c.c. sancisce il principio dell'**autonomia contrattuale**: le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono altresì concludere contratti che non appartengono ai **tipi aventi una disciplina particolare** (c.d. *contratti atipici*), purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

La distinzione fondamentale è tra:

Contratti tipici — espressamente previsti e disciplinati dall'ordinamento giuridico (es. compravendita, locazione, appalto, mandato, prestazione d'opera). Il codice civile ne detta la disciplina al Titolo III del Libro Quarto.

Contratti atipici — non espressamente regolati dalla legge, ma leciti se rispondono a interessi meritevoli di tutela. La licenza d'uso di software è il principale esempio di contratto atipico nel settore informatico.

☐ **Nota della Prof.ssa Cevenini:**

La distinzione tra contratto tipico e atipico ha rilevanza pratica: per i contratti tipici si applica la disciplina dettagliata prevista dal codice civile per quel tipo contrattuale (es. le norme sull'appalto per il contratto di sviluppo software affidato a un'impresa); per i contratti atipici, in caso di lacuna contrattuale, il giudice deve fare ricorso ai principi generali e, per analogia, alle norme del contratto tipico più simile.

5.3 2. Requisiti del contratto

L'art. 1325 c.c. elenca i requisiti del contratto:

1) L'accordo delle parti (*consensus*) — il contratto si fonda sulla coincidenza della volontà delle parti; non c'è contratto senza incontro di volontà.

2) La causa — la causa è la **funzione economico-sociale** del contratto, lo scopo pratico che esso persegue in astratto. Non va confusa con i **motivi**, che sono le ragioni soggettive e individuali che inducono le parti a concludere quel determinato contratto.

☐ **Esempio:**

La causa della vendita di un computer è lo scambio del dispositivo dietro pagamento di una somma di denaro — è la stessa per qualunque vendita. I motivi possono essere diversi per ciascun acquirente (es. il vecchio computer non funziona più, si vuole un modello più performante, ecc.) e sono irrilevanti ai fini della validità del contratto, salvo eccezioni previste dalla legge.

3) L'oggetto — deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (art. 1346 c.c.).

4) La forma — di regola il contratto è libero quanto alla forma; la forma scritta (o altra forma specifica) è richiesta soltanto *a pena di nullità* nei casi espressamente previsti dalla legge (es. atti di trasferimento della proprietà immobiliare, contratti di lavoro in forma scritta per legge).

5.4 3. Conclusione del contratto

5.4.1 3.1 Il modello proposta-accettazione

Il contratto si conclude nel momento in cui **chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione** dell'altra parte (art. 1326 c.c.). L'accettazione deve giungere nel termine stabilito dal proponente, o in quello generalmente necessario secondo la natura dell'affare o gli usi. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a una **nuova proposta**.

5.4.2 3.2 Esecuzione prima della risposta dell'accettante

Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso **nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione** (es. pagamento del prezzo, consegna del bene). L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione (art. 1327 c.c.).

5.4.3 3.3 Revoca della proposta e dell'accettazione

La proposta può essere revocata **finché il contratto non sia concluso**; tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite. L'accettazione può essere revocata purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione stessa (art. 1328 c.c.).

5.5 4. Trattative e buona fede

5.5.1 4.1 Responsabilità precontrattuale

Le parti, **nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto**, devono comportarsi secondo **buona fede** (art. 1337 c.c.). La violazione di questo obbligo può dar luogo a responsabilità precontrattuale (*culpa in contrahendo*): chi, in mala fede, recede dalle trattative dopo aver ingenerato nell'altra parte il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto, è tenuto al risarcimento del danno.

5.5.2 4.2 Buona fede nell'interpretazione e nell'esecuzione

Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede (art. 1366 c.c.) e deve essere eseguito secondo buona fede (art. 1375 c.c.). Il principio di buona fede permea l'intera vita del contratto, dalla sua formazione alla sua esecuzione.

5.6 5. Condizioni generali di contratto

5.6.1 5.1 Efficacia e conoscenza

Le **condizioni generali di contratto** sono predisposte unilateralmente da uno dei contraenti per regolare in modo uniforme una serie di rapporti contrattuali. Esse sono **efficaci nei confronti dell'altro contraente** se, al momento della conclusione del contratto, questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza (art. 1341, c. 1, c.c.).

5.6.2 5.2 Clausole che richiedono approvazione specifica per iscritto

Alcune clausole — quelle che favoriscono chi le ha predisposte — hanno effetto **soltanto se approvate specificamente per iscritto** (art. 1341, c. 2, c.c.). La doppia firma serve a garantire che il contraente "debole" abbia preso effettiva conoscenza di queste clausole particolarmente gravose. Si tratta delle clausole che stabiliscono:

- limitazioni di responsabilità (v. art. 1229 c.c.);
- facoltà di recedere dal contratto (v. art. 1373 c.c.);
- facoltà di sospenderne l'esecuzione;
- termini di decadenza (art. 2965 c.c.);
- limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (art. 1462 c.c.);
- restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi (artt. 1379, 1566, 2596 c.c.);
- tacita proroga o rinnovazione del contratto;
- clausole compromissorie (art. 808 c.p.c.);
- deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (art. 6 c.p.c.).

5.6.3 5.3 Disposizioni di particolare interesse

Art. 1229 c.c. — Sono **nulle** le clausole che escludono o limitano la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, o per violazione di norme di ordine pubblico. Ciò rileva direttamente nella contrattualistica informatica: le clausole di esonero da responsabilità frequenti nelle licenze software non possono coprire i danni causati con dolo o colpa grave.

Art. 1370 c.c. — Le clausole inserite in condizioni generali di contratto o in moduli e formulari predisposti da una parte sono interpretate, nel dubbio, **a favore dell'altra parte** (*in dubio contra stipulatorem*).

Art. 1373 c.c. — La facoltà di recesso contrattualmente pattuita può essere esercitata finché il contratto non ha avuto un principio di esecuzione; nei contratti a esecuzione continuata o periodica, può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite.

Art. 2596 c.c. — Il patto che **limita la concorrenza** deve essere provato per iscritto; è valido solo se circoscritto a una determinata zona o attività e non può eccedere la durata di **5 anni**.

5.6.4 5.4 Contratti conclusi mediante moduli e formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, le **clausole aggiunte** al modulo prevalgono su quelle del modulo qualora siano incompatibili con esse (art. 1342 c.c.). Chi è autorizzato a concludere contratti in nome di un'impresa non ha il potere di derogare alle condizioni generali senza una speciale autorizzazione scritta (art. 2211 c.c.).

5.7 6. Contratti con i consumatori e clausole vessatorie

5.7.1 6.1 Il Codice del Consumo

I contratti conclusi tra un **professionista** e un **consumatore** sono soggetti a una disciplina speciale di tutela, contenuta nel **Codice del Consumo** (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206). Le definizioni rilevanti sono:

Consumatore — persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3 Cod. Cons.).

Professionista — persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

Il presupposto della disciplina è la **disuguaglianza strutturale** tra consumatore e professionista: il consumatore è considerato il contraente «debole» e il legislatore compensa questa debolezza con norme inderogabili a sua tutela.

5.7.2 6.2 Clausole vessatorie

Sono **clausole vessatorie** quelle che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un **significativo squilibrio** dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (art. 33, c. 1, Cod. Cons.).

Il Codice del Consumo contiene un elenco (art. 33, c. 2) di clausole che si **presumono vessatorie fino a prova contraria** (*lista grigia*). Tra gli esempi più rilevanti per la contrattualistica informatica:

- escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto;
- riconoscere al solo professionista (e non anche al consumatore) la facoltà di recedere dal contratto;
- consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
- stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga;
- prevedere che il consumatore sia vincolato da clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
- stabilire come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

> ☐ **Attenzione — l'elenco non va imparato a memoria**
>
> Come precisa la Prof.ssa Cevenini nelle slide, l'elenco delle clausole presumibilmente vessatorie contiene soltanto degli *esempi*. Occorre leggerlo con attenzione per comprendere le **tipologie** di clausole ritenute squilibranti, senza pretendere di memorizzare ogni singola ipotesi.

5.7.3 6.3 Accertamento della vessatorietà

La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto, delle circostanze al momento della sua conclusione e delle altre clausole del contratto (art. 34 Cod. Cons.). Non sono mai vessatorie: le clausole che riproducono disposizioni di legge; le clausole che siano state oggetto di **trattativa individuale** (in tal caso spetta al professionista provare che vi è stata effettiva trattativa).

5.7.4 6.4 Forma e interpretazione

Nei contratti con i consumatori redatti per iscritto, le clausole devono essere sempre **chiare e comprensibili**. In caso di dubbio sul significato di una clausola, prevale l'interpretazione **più favorevole al consumatore** (art. 35 Cod. Cons., principio *in dubio pro consumatore*).

5.7.5 6.5 Nullità di protezione

Le clausole vessatorie sono **nulle**, ma la nullità opera *soltanto a vantaggio del consumatore* e può essere rilevata d'ufficio dal giudice: il contratto rimane valido per il resto (art. 36 Cod. Cons.). Si parla di **nullità di protezione** (o nullità relativa): a differenza della nullità ordinaria, che è assoluta e può essere fatta valere da chiunque, questa nullità è posta a esclusiva tutela del consumatore e non può essere invocata dal professionista.

> ☐ **Attenzione — clausole assolutamente nulle**
>
> Alcune clausole sono **nulle in ogni caso**, anche se sono state oggetto di specifica trattativa individuale: quelle che escludono o limitano la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore; quelle che escludono o limitano le azioni del consumatore in caso di inadempimento totale o parziale del professionista; quelle che prevedono l'adesione del consumatore a clausole che non ha potuto conoscere prima della conclusione del contratto (art. 36, c. 2).

5.8 7. La licenza d'uso di software

5.8.1 7.1 Nozione e natura giuridica

La **licenza d'uso di software** è il contratto mediante il quale il licenziante (titolare dei diritti di utilizzazione economica sul programma) cede al licenziatario il **diritto di godimento** del software e della documentazione accessoria, per il tempo stabilito e alle condizioni pattuite.

Caratteri essenziali:

- Il licenziante **non cede la titolarità** del programma né il diritto di utilizzazione economica: questi restano in capo al licenziante. Si cede soltanto la **facoltà di uso** del software entro i limiti contrattualmente definiti.

- La licenza d'uso è un **contratto atipico**: non è espressamente disciplinata dal codice civile. In caso di lacune contrattuali, possono applicarsi per analogia le norme sulla **locazione** (artt. 1571 ss. c.c.), in quanto compatibili con la natura del bene immateriale e salvo accordo contrario.
- Può essere previsto un corrispettivo (licenza a pagamento) o non essere previsto alcun corrispettivo (licenza gratuita, tipica del software libero e open source).

5.8.2 7.2 Diritti e obblighi delle parti

Il licenziante (titolare dei diritti di utilizzazione economica) mantiene in via esclusiva tutti i diritti di cui agli artt. 64-bis e ss. LDA: il diritto di riprodurre il programma in maniera permanente o temporanea, totale o parziale; di modificarlo, tradurlo, adattarlo e trasformarlo; di distribuirlo in qualsiasi forma.

Il licenziatario acquista il diritto di utilizzare il programma **nei limiti previsti dalla legge sul diritto d'autore e dal contratto**. Si ricordano le eccezioni inderogabili già esaminate nel modulo IPR: il licenziatario può sempre correggere errori, effettuare una copia di backup e studiare il funzionamento del programma (salvo per la correzione degli errori, che può essere vietata per contratto).

5.8.3 7.3 Principali clausole della licenza d'uso

Una licenza d'uso di software tipicamente contiene clausole relative a:

- **Esclusività / non esclusività** della licenza — la licenza esclusiva attribuisce al licenziatario l'uso esclusivo del software (es. solo lui può usarlo in un determinato territorio); la licenza non esclusiva consente al licenziante di concedere la stessa licenza a più soggetti.
- **Trasferibilità / non trasferibilità** — se il licenziatario può cedere la licenza a terzi.
- **Proprietà intellettuale** — clausola che chiarisce che tutti i diritti di proprietà intellettuale restano in capo al licenziante.
- **Riservatezza** — obbligo del licenziatario di mantenere riservate le informazioni tecniche ricevute.
- **Numero massimo di installazioni** o di utenti abilitati all'uso simultaneo.
- **Utilizzo per scopi personali / professionali o commerciali** — delimitazione dell'ambito di uso consentito.
- **Possibilità di trasferimento su altri computer**.
- **Eventuale collegamento con contratti di aggiornamento e manutenzione del software** (*maintenance agreements*).

5.8.4 7.4 Clausole di esclusione di garanzia e responsabilità

Le licenze d'uso, soprattutto quelle per software *consumer*, contengono spesso clausole che **escludono garanzie** (es. garanzie sul corretto funzionamento del software) o che **escludono o limitano la responsabilità** del licenziante per danni derivanti dall'uso del software.

☐ **Attenzione — limite inderogabile: art. 1229 c.c.**

Queste clausole sono lecite soltanto entro i limiti stabiliti dall'art. 1229 c.c.: sono **nulle** le clausole che escludono la responsabilità del licenziante per **dolo o colpa grave**, o per violazione di norme di ordine pubblico. Se il software causa danni dovuti a un difetto consapevolmente introdotto o a negligenza grave del produttore, il licenziante non potrà sottrarsi alla responsabilità invocando la clausola di esonero.

5.9 8. Tipologie particolari di licenza

5.9.1 8.1 Licenza «a strappo» (shrink-wrap licence)

La **licenza a strappo** riguarda il software destinato ad ampia diffusione commerciale mediante distribuzione di massa (es. software venduto in negozio o scaricato da Internet con un file di installazione). L'esigenza di uniformare e velocizzare la commercializzazione ha portato all'utilizzo di un modello contrattuale in cui:

- il software è confezionato (o accompagnato) con un involucro trasparente sul quale sono leggibili le condizioni di contratto;
- la clausola principale prevede che l'**apertura della confezione sigillata** (o il click sul tasto «Accetto» nell'installazione digitale) comporti l'accettazione del contratto (*comportamento concludente*).

Dal punto di vista giuridico: il contratto è concluso per **comportamento concludente** all'atto dell'apertura dell'involucro o del clic di accettazione. Le condizioni generali sono predisposte unilateralmente dalla software house. Poiché è impossibile approvare specificamente per iscritto le clausole vessatorie nel modo prescritto dall'art. 1341 c.c., alcune clausole gravose potrebbero essere ritenute inefficaci.

5.9.2 8.2 Shareware

Lo **shareware** è una particolare modalità di distribuzione e licenza in cui il software può essere utilizzato **liberamente per un periodo di prova**; successivamente occorre registrare il software e pagare un corrispettivo. La versione di prova può presentare limitazioni funzionali (es. impossibilità di stampare o salvare file), meccanismi di protezione che impediscano l'utilizzo dopo la scadenza, assenza di supporto tecnico del produttore. Dopo l'acquisto viene di norma fornito un codice che sblocca tutte le funzioni.

5.10 9. Licenze di software libero e open source

5.10.1 9.1 Nozione e struttura giuridica

Le **licenze di software libero** (*free software*) e **open source** (*OSS*) sono un tipo particolare di licenza in cui il titolare dei diritti di utilizzazione economica concede — in genere a titolo gratuito — la messa a disposizione del codice sorgente e una serie di facoltà che normalmente spetterebbero solo al titolare: il diritto di **usare**, **modificare**, **integrare**, **riprodurre** e **distribuire** il programma.

Dal punto di vista giuridico si tratta di un **negozio giuridico** — tecnicamente una licenza — con cui il titolare dei diritti di utilizzazione economica esercita proprio tali diritti per concedere agli utenti le facoltà sopra descritte. La legge applicabile è sempre la L. 633/41.

> ☐ **Nota — «libero» non significa necessariamente «gratuito»**
>
> Richard Stallman, fondatore del movimento del software libero, ha chiarito la distinzione con la locuzione «free as in speech, not as in beer»: «libero» nel senso di libertà (libertà di usare, modificare, distribuire), non necessariamente gratuito. In italiano la distinzione è resa con i termini *software libero* (libertà d'uso) e *software gratuito* (freeware).

5.10.2 9.2 Il meccanismo del copyleft

Le licenze **copyleft** sono licenze open source in cui il titolare impone obbligazioni a carico del licenziatario: in genere l'utente può usare, modificare e diffondere liberamente il software, ma la distribuzione del software originale o di **opere derivate** (es. un software sviluppato a partire dal codice sorgente originale) è consentita **alle stesse condizioni della licenza originaria**.

Questo meccanismo crea una sorta di «viralità»: chi sviluppa un software derivato da uno rilasciato sotto licenza copyleft subisce una limitazione nell'esercizio dei propri diritti patrimoniali, poiché non potrà distribuire il software derivato con una licenza diversa (es. non potrà renderlo proprietario). Le licenze GPL (*GNU General Public License*) sono il più noto esempio di licenza copyleft.

Le licenze **permissive** (es. MIT, BSD, Apache) non contengono questa clausola: il software derivato può essere distribuito anche con licenze diverse, incluse licenze proprietarie.

5.11 10. Licenze Creative Commons

Le **licenze Creative Commons** (CC) sono un sistema standardizzato di licenze che consente agli autori di decidere autonomamente a quali condizioni condividere la propria opera, concedendo o meno — in tutto o in parte — i propri diritti agli altri utenti. Sebbene pensate prevalentemente per opere culturali, artistiche e didattiche, sono utilizzate anche per documentazione tecnica e dataset.

Le licenze Creative Commons si articolano in sei combinazioni standard di quattro condizioni di base:

BY (Attribuzione) — l'utente deve riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire un link alla licenza e indicare se sono state effettuate modifiche. Questa condizione è **sempre presente** in tutte le licenze CC.

NC (Non Commerciale) — il materiale non può essere utilizzato per scopi commerciali.

ND (Non opere derivate) — se il materiale è remixato, trasformato o se ci si basa su di esso, non si può distribuire il materiale così modificato.

SA (Condividi allo stesso modo) — se il materiale è remixato o trasformato, i contributi devono essere distribuiti con la stessa licenza del materiale originario (meccanismo simile al copyleft).

Le sei licenze standard sono: CC BY; CC BY-NC; CC BY-ND; CC BY-SA; CC BY-NC-ND; CC BY-NC-SA. La più permissiva è CC BY (solo obbligo di attribuzione); la più restrittiva è CC BY-NC-ND (attribuzione + uso non commerciale + nessuna opera derivata).

> ☐ **Attenzione**
>
> Il **divieto di restrizioni aggiuntive** è comune a tutte le licenze CC: chi riceve una licenza CC non può applicare termini legali o misure tecnologiche che impongano ad altri soggetti vincoli giuridici su quanto la licenza consente loro di fare. In tutte le licenze CC restano impregiudicati: le eccezioni e le libere utilizzazioni previste dalla legge sul diritto d'autore; i **diritti morali** dell'autore (inalienabili e irrinunciabili in base alla LDA); i diritti di terzi sull'opera (es. diritto all'immagine delle persone fotografate, tutela dei dati personali).

5.11.1 10.1 Licenza CC0 e pubblico dominio

La **licenza CC0 1.0 Universal** prevede che l'autore **rinunci a tutti i suoi diritti** sull'opera in tutto il mondo, inclusi tutti i diritti connessi e affini, nella misura consentita dalla legge. Gli utenti possono copiare, modificare, distribuire e utilizzare l'opera anche per fini commerciali senza chiedere alcun permesso. La CC0 *non riguarda brevetti e marchi*. Analogamente, se un'opera è già nel **pubblico dominio** in base alla legge vigente (es. per scadenza dei termini di protezione), tale condizione non è in alcun modo modificata dalla licenza.

5.11.2 10.2 CCPlus

Le licenze CC sono **non esclusive**: è sempre possibile aggiungere accordi che — senza ridurre i diritti conferiti dalla licenza — offrano possibilità aggiuntive a tutti o ad alcuni licenziatari. Il **protocollo CCPlus** formalizza questo meccanismo di licenza «più».

5.12 11. Il contratto di sviluppo software

5.12.1 11.1 Oggetto e struttura

Il **contratto di sviluppo software** ha ad oggetto l'obbligazione di una parte (es. una software house o un professionista informatico) di studiare, sviluppare e realizzare un software in base alle richieste dell'altra parte (il **committente**).

La qualificazione giuridica del contratto varia in funzione del soggetto incaricato dello sviluppo:

- Se lo sviluppo è affidato a un **imprenditore** (es. una società di sviluppo software) ☐ contratto di **appalto di servizi** (artt. 1655 ss. c.c.);
- Se lo sviluppo è affidato a un **professionista** (es. uno sviluppatore freelance) ☐ contratto di **prestazione d'opera intellettuale** (artt. 2230 ss. c.c.).

La distinzione non è meramente accademica: le due figure contrattuali hanno discipline diverse, in particolare quanto all'oggetto dell'obbligazione (di risultato vs. di mezzi) e al regime di responsabilità.

5.13 12. Il contratto di appalto applicato allo sviluppo software

5.13.1 12.1 Nozione di appalto

L'art. 1655 c.c. definisce l'appalto come il contratto con cui una parte (l'**appaltatore**) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il **compimento di un'opera o di un servizio** per conto di un'altra parte (l'**appaltante** o committente), verso un corrispettivo in denaro.

Caratteri fondamentali: l'appaltatore si obbliga a un **risultato** (consegna del software conforme alle specifiche); organizza autonomamente i mezzi di produzione e sopporta il rischio dell'attività.

Con la **consegna e l'accettazione** dell'opera da parte del committente si trasferisce la **proprietà** dell'opera stessa.

Il **subappalto** è vietato senza autorizzazione del committente.

5.13.2 12.2 Norme principali dell'appalto applicabili allo sviluppo software

Art. 1659 c.c. — Variazioni in corso di sviluppo. L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute senza l'autorizzazione del committente; tale autorizzazione deve essere provata per iscritto. Anche quando le modifiche sono autorizzate, se il prezzo è stato determinato globalmente l'appaltatore non ha diritto a compenso aggiuntivo per le variazioni, salvo diversa pattuizione.

☐ **Nota pratica:**

Questa norma è di estrema rilevanza nei progetti software: le variazioni di scope (*change requests*) durante lo sviluppo sono frequentissime. Per evitare controversie, è essenziale disciplinare contrattualmente la procedura per gestire le variazioni (modulo di *change request*, impatto su tempi e costi).

Art. 1662 c.c. — Verifica nel corso di esecuzione. Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne lo stato a proprie spese. Se l'esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro cui l'appaltatore si deve conformare; trascorso inutilmente tale termine, il contratto è risolto con diritto al risarcimento del danno.

Art. 1664 c.c. — Onerosità sopravvenuta e revisione del prezzo. Se per effetto di circostanze imprevedibili si verificano aumenti o diminuzioni del costo dei materiali o della mano d'opera superiori al 10% del prezzo, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo.

Art. 1665 c.c. — Verifica e pagamento dell'opera. Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta. Se, nonostante l'invito dell'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi o non comunica il risultato entro un breve termine, **l'opera si considera accettata**. Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata anche senza verifica formale.

Artt. 1667–1668 c.c. — Garanzia per difformità e vizi. L'appaltatore risponde delle difformità e dei vizi dell'opera, **salvo che il committente li conoscesse o fossero riconoscibili al momento dell'accettazione** (a meno che l'appaltatore li abbia dolosamente taciuti). Il committente deve denunciare difformità e vizi **entro 60 giorni dalla scoperta**, a pena di decadenza. L'azione si prescrive in **2 anni dalla consegna**. Il committente può chiedere: l'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore; la riduzione proporzionale del prezzo; la risoluzione del contratto se i vizi rendono l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione.

Art. 1673 c.c. — Rischio di perimento o deterioramento. Disciplina il rischio dell'opera prima della consegna.

5.14 13. Il contratto d'opera intellettuale

5.14.1 13.1 Nozione

Il **contratto d'opera intellettuale** è disciplinato dagli artt. 2230–2238 c.c. Si applica quando lo sviluppo software è affidato a un **libero professionista** (es. un programmatore freelance) che si avvale delle proprie competenze professionali, senza organizzazione di impresa e senza vincolo di subordinazione verso il committente.

A differenza dell'appalto, la responsabilità del professionista è regolata dall'art. 2236 c.c.: se la prestazione implica la soluzione di **problemi tecnici di speciale difficoltà**, il professionista risponde dei danni solo in caso di **dolo o colpa grave** (non è responsabile per colpa lieve).

5.14.2 13.2 Obbligazione di mezzi vs. obbligazione di risultato

La distinzione fondamentale tra appalto e contratto d'opera intellettuale risiede nell'oggetto dell'obbligazione:

Appalto □ obbligazione di risultato: l'appaltatore deve consegnare l'opera finita e conforme alle specifiche; se il risultato non è raggiunto, è inadempiente indipendentemente dall'impegno profuso.

Contratto d'opera intellettuale □ obbligazione di mezzi: il professionista si obbliga ad applicare le proprie competenze con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività e dall'art. 1176, c. 2, c.c. (diligenza del professionista qualificato); il risultato non è garantito in quanto tale.

> **□ Attenzione — obbligazione di mezzi non significa assenza di risultato**
>
> Come sottolinea la Prof.ssa Cevenini, avere un'obbligazione di mezzi **non significa non essere tenuti a fornire il risultato promesso**: le obbligazioni dei professionisti sono obbligazioni di mezzi, ma è innegabile che il cliente attende un determinato risultato. Se il risultato non è raggiunto per mancanza della diligenza richiesta, il professionista risponde. La distinzione si riflette soprattutto sul regime probatorio: nell'obbligazione di risultato, la prova dell'inadempimento è data dal mancato raggiungimento del risultato; nell'obbligazione di mezzi, occorre dimostrare che il professionista non ha usato la diligenza dovuta.

5.14.3 13.3 Clausole tipiche del contratto di sviluppo software

Oltre alle clausole comuni alle licenze d'uso, un contratto di sviluppo software può contenere:

- conformità del software alle specifiche tecniche e funzionali del committente;
- tempo e luogo di realizzazione;
- eventuale utilizzo di risorse (macchine, ambienti di sviluppo) del committente;
- determinazione di parti del software da sviluppare separatamente e successivamente (*milestone*);
- regolamentazione di verifiche, collaudi e variazioni;
- subappalto (consentito solo con autorizzazione scritta nell'appalto);
- modi e tempi di consegna;
- costo, termini e condizioni di pagamento;
- eventuale trasferimento del codice sorgente;
- obbligo di segretezza (*NDA*);
- regolamentazione dei diritti di proprietà intellettuale sul software sviluppato;
- limitazioni di responsabilità per danni al committente.

5.15 14. Titolarità dei diritti sul software sviluppato su commissione

La questione di chi sia titolare dei diritti di proprietà intellettuale sul software sviluppato su commissione varia a seconda del contratto applicabile.

Contratto di appalto — con la consegna e l'accettazione dell'opera, la **proprietà** dell'opera (e quindi i diritti di utilizzazione economica sul software) si trasferisce al committente.

Contratto d'opera intellettuale — la legge non fornisce indicazioni chiare. La giurisprudenza ha tendenzialmente assimilato il professionista al lavoratore dipendente, riconoscendo la **titolarità dei diritti al committente** in mancanza di clausole specifiche che stabiliscano diversamente. Per evitare ambiguità, è buona prassi inserire nel contratto una clausola che regolamenti espressamente i diritti di proprietà intellettuale.

> ☐ **Nota:**
>
> Indipendentemente dalla qualificazione giuridica del contratto, è sempre raccomandabile inserire una clausola esplicita che disciplini la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale (incluso il codice sorgente) e l'eventuale trasferimento degli stessi. In sua assenza, l'incertezza può generare contenziosi anche dopo anni dalla consegna del software.

5.16 15. Contratto di assistenza e manutenzione del software

Il **contratto di assistenza e manutenzione** (*maintenance agreement*) regola l'attività post-consegna di supporto tecnico, correzione di bug, aggiornamenti e assistenza all'utente.

Clausole tipicamente presenti:

- perdita del diritto alla manutenzione da parte dell'utente se usa il software in modo non conforme agli accordi o se lo modifica senza autorizzazione;
- esclusione dal contratto degli interventi necessari per problemi causati per **dolo o colpa grave** dell'utente (fermi i limiti dell'art. 1229 c.c.);
- limitazioni di responsabilità del fornitore del servizio (es. entro un massimale pari all'ammontare del canone di manutenzione).

Un potenziale problema rilevante è la **mancata autorizzazione a correggere errori** o il **mancato accesso al codice sorgente**: se il contratto di licenza non consente all'utente di correggere autonomamente gli errori (il che è possibile per accordo contrario, come visto nella sezione 13.6 del modulo IPR) e se il fornitore non garantisce la manutenzione, l'utente può trovarsi in una situazione di dipendenza tecnica dal fornitore (*vendor lock-in*).

5.17 16. Nullità parziale

L'art. 1419 c.c. disciplina la **nullità parziale** del contratto:

La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la **nullità dell'intero contratto** se risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza quella parte del contenuto colpita dalla nullità (*test della parte essenziale*).

La nullità di singole clausole **non importa la nullità del contratto** quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da **norme imperative** (effetto sostitutivo della norma imperativa: la clausola nulla viene automaticamente sostituita dalla disposizione di legge applicabile).

> ☐ **Nota pratica:**
>
> Nei contratti informatici, è comune inserire una **clausola di salvaguardia** (o *severability clause*) con cui le parti stabiliscono espressamente che la nullità di singole clausole non comporta la nullità dell'intero contratto. Questa clausola ha lo scopo di garantire la sopravvivenza del contratto anche in presenza di clausole invalide, rafforzando quanto già previsto dall'art. 1419, c. 2, c.c.

5.18 Riepilogo: concetti da sapere assolutamente

Come indicato dalla Prof.ssa Cevenini nelle ultime slide, i concetti imprescindibili di questa lezione sono:

Nozioni di base sul contratto:

1. **Autonomia contrattuale** (art. 1322 c.c.) — libertà di determinare il contenuto del contratto nei limiti della legge; contratti tipici vs. atipici; la licenza software come contratto atipico.
2. **Requisiti del contratto** (art. 1325 c.c.) — accordo, causa (funzione economico-sociale), oggetto, forma (solo quando prescritta a pena di nullità).
3. **Conclusione del contratto** — proposta + accettazione (art. 1326 c.c.); conclusione per esecuzione (art. 1327 c.c.); revoca (art. 1328 c.c.).
4. **Condizioni generali di contratto** (art. 1341 c.c.) — efficacia tramite conoscenza o conoscibilità; clausole che richiedono doppia firma; artt. 1229, 1370, 1373, 2596 c.c.
5. **Moduli e formulari** (art. 1342 c.c.) — prevalenza delle clausole aggiunte; autorizzazione scritta per deroga.

Contratti con i consumatori:

6. **Clausole vessatorie** (art. 33 Cod. Cons.) — significativo squilibrio; lista grigia (presunzione di vessatorietà); non va memorizzata interamente.
7. **Accertamento della vessatorietà** (art. 34 Cod. Cons.) — contesto globale; non sono vessatorie le clausole negoziate individualmente.
8. **Forma e interpretazione** (art. 35 Cod. Cons.) — chiarezza; *in dubio pro consumatore*.

9. **Nullità di protezione** (art. 36 Cod. Cons.) — nullità relativa a vantaggio del consumatore; rilevabile d'ufficio; contratto valido per il resto.

Licenza d'uso di software:

10. **Concetto di licenza d'uso** — contratto atipico; non si cede la titolarità né il diritto di utilizzazione economica; si concede solo il diritto di godimento nei limiti stabiliti.
11. **Clausole di esclusione di garanzie e responsabilità** — lecite entro i limiti dell'art. 1229 c.c. (nullità per dolo o colpa grave).
12. **Licenze di software libero e open source** — messa a disposizione del codice sorgente; facoltà di uso, modifica, distribuzione; copyleft (condizione di distribuzione alle stesse condizioni); licenze permissive.
13. **Licenze Creative Commons** — sei combinazioni; condizione BY sempre presente; CC0 e pubblico dominio.

Sviluppo software:

14. **Contratto di sviluppo software** — qualificazione come appalto (imprenditore) o contratto d'opera intellettuale (professionista).
15. **Appalto** (artt. 1655 ss. c.c.) — obbligazione di risultato; variazioni (art. 1659: autorizzazione scritta); verifica in corso (art. 1662); verifica prima della consegna (art. 1665: silenzio = accettazione); difformità e vizi (artt. 1667–1668: denuncia entro 60 gg, prescrizione 2 anni).
16. **Contratto d'opera intellettuale** (artt. 2230 ss. c.c.) — obbligazione di mezzi; responsabilità limitata al dolo o colpa grave per problemi di speciale difficoltà (art. 2236 c.c.); obbligazione di mezzi ≠ assenza di aspettativa di risultato.
17. **Titolarità dei diritti sul software commissionato** — in caso di appalto si trasferisce al committente con la consegna; in caso di opera intellettuale la giurisprudenza assimila al dipendente; raccomandabile clausola esplicita.
18. **Nullità parziale** (art. 1419 c.c.) — nullità dell'intero contratto se la parte nulla era essenziale; salvo che la clausola nulla sia sostituita da norma imperativa; clausola di salvaguardia contrattuale.

Fine degli appunti — modulo Contrattualistica informatica

6 Diritto dell'informatica T - A.A. 2025/2026

Benvenuti nella repository dedicata al corso di "Diritto dell'informatica T". Questo corso fa parte del Corso di laurea in Ingegneria Informatica presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. L'anno accademico di riferimento è il 2025/2026.

6.1 Obiettivi del Corso

Il corso ha lo scopo di fornire ai futuri ingegneri informatici gli strumenti conoscitivi necessari per affrontare le questioni legali legate alla loro professione[cite: 98]. In particolare, mira a:

- Far acquisire consapevolezza sui problemi giuridici legati alle nuove tecnologie.
- Insegnare a gestire progetti con maggiore autonomia e sviluppare tecnologie in conformità alla legge
- Fornire le basi per leggere i contratti IT con maggiore consapevolezza.
- Facilitare un'interazione più consapevole con avvocati ed esperti del diritto.
- Prevenire le pesanti sanzioni previste per la violazione delle normative nel settore informatico.

6.2 Programma del Corso

[cite_start]Non sono richieste conoscenze giuridiche pregresse, ma è utile una conoscenza di base sulla ricerca nelle banche dati[cite: 113, 114]. Il programma copre i seguenti macro-argomenti:

- **Concetti giuridici di base:** la norma, le fonti del diritto, le sentenze, i contratti e le responsabilità.
- **Ricerca giuridica:** come trovare soluzioni a dubbi legali consultando banche dati e fonti istituzionali.
- **Diritto d'autore e Proprietà industriale:** tutela di software, banche dati, siti web, marchi, domini e brevetti.
- **Contrattualistica IT:** contratti di sviluppo software, licenze d'uso proprietarie e open source.
- **Privacy (GDPR):** principi generali, basi giuridiche, ruoli, misure di sicurezza e diritti dell'interessato.
- **Documenti informatici:** firme elettroniche, firme digitali, PEC e conservazione.
- **E-commerce e Reati informatici:** regole del commercio elettronico, responsabilità degli intermediari e panoramica sui crimini informatici come l'accesso abusivo
- **Nuove normative UE:** focus su AI Act, Data Act, Digital Markets Act e Digital Services Act.

6.3 Organizzazione e Contatti

- **Docente:** Prof.ssa Claudia Cevenini (claudia.cevenini@unibo.it).
- **Tutor:** Giorgio Franceschelli (giorgio.franceschelli@unibo.it).
- **Modalità:** Le lezioni si tengono in modalità "Blended learning", con 20 ore online e 40 ore in aula.
- **Registrazioni:** Le lezioni saranno registrate e rese disponibili sulla piattaforma Virtuale.
- **Ricevimento:** Su appuntamento, via Teams o dopo le lezioni.

- **Materiale di studio:** Le slide (da studiare obbligatoriamente), le leggi da consultare e altre risorse da leggere sono disponibili su virtuale.unibo.it.

6.4 Modalità d'Esame e Requisiti di Accesso

L'esame si svolge in forma scritta in laboratorio e consiste in un test di 45 minuti.

- **Struttura:** 22 quiz a scelta multipla, con una sola risposta corretta su tre.
- **Punteggi:** 1.5 punti per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni errore.
- **Integrazione:** È possibile chiedere un colloquio orale per migliorare il voto se gli errori si concentrano solo su 1 o 2 argomenti specifici.
- **Sicurezza:** Per accedere ai laboratori informatici per l'esame è assolutamente obbligatorio aver completato i Moduli 1 e 2 del corso in e-learning sulla sicurezza.